

EINFÜHRUNG IN DAS ZIVILRECHT — KLAUSUR · MO, 12.10.2026 · 120 MIN

T A G

1

Das *Fundament*.

Heute baust du das Fundament für alles: Du verstehst die Klausur, schreibst im Gutachtenstil und weißt, wie ein Vertrag entsteht. Am Abend schickst du Claude dein erstes eigenes Gutachten.

TR *Bugün her şeyin temelini atıyorsun: Sınavı anlıyor, Gutachten stilinde yazıyor ve bir sözleşmenin nasıl kurulduğunu öğreniyorsun. Akşam ilk kendi Gutachten'ini Claude'a gönderiyorsun.*

62

SEITEN

≈ 7,5

STUNDEN

350

XP MÖGLICH

3

CLAUDE-MISSIONEN

„Du musst nicht alles wissen. Du musst die Standardprobleme sicher erkennen und sauber im Gutachtenstil lösen.“

GENAU DAS TRAINIEREN WIR · ZIEL 1,7

DEIN 8-TAGE-PLAN

1	2	3	4	5	6	7	8	★
Fundament	Wirksamkeit	Leistungs- störung	Gesetz	Drill I	Drill II	Drill III	General- probe	Klausur
Klausur, Gutachten, Vertrag	Anfechtung, Minderjährige, Vertreter, AGB	Schadensersatz, Rücktritt, Kaufrecht	Werk, Miete, Eigentum, Delikt, Bereicherung	Fragen + Probeklausur	Fragen + Klausur 2	Schwächen + Klausur 3	Alles 1× – dann Ruhe	12.10. · Ziel 1,7

— BRIEFING · LIES DAS ZUERST

Dein Gehirn will Punkte. Gib sie ihm.

Dieses Heft ist wie ein Spiel gebaut: Jede Seite bringt XP, jedes Level eine Belohnung – und am Abend bewertet Claude deine Arbeit. Genau so lernt dein Gehirn am schnellsten.

TR Bu kitapçık bir oyun gibi kuruldu: Her sayfa XP verir, her seviye bir ödül, akşam da Claude çalışmanı değerlendirir. Ödül, görünür ilerleme ve hızlı geri bildirim – beynin en hızlı bununla öğrenir.

SO LIEST DU DIESES HEFT

**Check** +5 XP
Kurze Frage auf der Seite.
Lösung auf S. 54.

**Claude-Mission**
bis +50 XP
Selbst schreiben → Foto → an Claude. Zurück: Punkte, Feedback, Noten-Tendenz.

**Klausur-Falle**
Hier verlieren die meisten Studierenden Punkte.

**Auswendig**
Definition Wort für Wort lernen = sichere Punkte.

TR

**Türkçe**
Kısa Türkçe açıklama – takıldığın yerde oku.

**Relevanz**
●●● Pflicht · ●●○ wichtig ·
●○○ überfliegen

4 TRICKS FÜR DEIN GEHIRN

- 1

Abrufen statt lesen
Erst selbst antworten, dann nachsehen. Anstrengend = es bleibt.
- 2

Laut erklären
Jede Definition einmal laut sagen, als wärst du der Dozent.
- 3

50 / 10
50 Min Fokus, Handy in einen anderen Raum, 10 Min Pause.
- 4

Belohnung erst nach dem Level
Snack, Spaziergang, Handy – erst nach dem Level.

TR 4 hile: 1) Önce kendin cevapla, sonra bak. 2) Tanımları sesli söyle. 3) 50 dakika çalış, 10 dakika mola. 4) Ödül ancak seviye bitince.

DEINE RÄNGE HEUTE

Rechts-Neuling

0-139 XP

Paragrafen-Scout

140-229 XP

Gutachten-Profi

230-299 XP · TAGESZIEL

Maschine

300-350 XP

DEIN STREAK

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

◆ — DEINE WERKZEUGE

Drei Werkzeuge. Ein *Ziel*.

Das Heft erklärt. Die App drillt. Claude korrigiert. Zusammen bringen sie dich zur 1,7.

TR Kitapçık öğretir, uygulama ezberletir, Claude düzeltir. Üçü birlikte seni 1,7'ye taşır.



SCANNEN

WERKZEUG 2 · APP · TÄGLICH 15-30 MIN · QUIZ 8 / 10 = +20 XP IM HEFT

Zivilrecht-Drill

- ◆ **Schreib-Trainer:** 17 Aufgaben – du schreibst, Claude korrigiert und gibt Punkte
- ◆ 35 Karteikarten, 41 Quizfragen, 6 Mini-Fälle – mit Erklärung DE + TR
- ◆ Level, XP und Combos – gespeichert in deinem Konto (Handy + Tablet)

<https://claude.ai/artifact/Aqkgt1pBGem1hGmo2Bcx4v>

TR QR kodu telefonla tara. Her gün: Schreib-Trainer'da cevapları kendin yaz (Claude puanlar), sonra bir Quiz turu ve vadesi gelen kartlar. İlerlemen hesabında saklanır; telefon ve tablette aynı.



WERKZEUG 1 · DIESES HEFT

Lies jede Seite, mach den Check, löse die Mini-Fälle. Die Schreibseiten druckst du aus – oder du nimmst Papier und lässt links $\frac{1}{3}$ frei.



WERKZEUG 3 · CLAUDE

Foto schicken mit „Tag 1 · Mission 1/2/3“.
Zurück: Punkte wie in der Klausur, Noten-Tendenz, deine 3 größten Punkte-Killer, Musterlösung. Schreib „Prüf meinen Drill“ – dann sieht Claude deine Schwachstellen aus der App.

TR Yazdıklarının fotoğrafını Claude'a gönder. „Prüf meinen Drill“ yazarsan Claude uygulamadaki zayıf konularını da görür.

MEIN VERTRAG MIT MIR

Angebot: Ich ziehe Tag 1 heute komplett durch – mit allen drei Claude-Missionen.

Juristisch braucht ein Vertrag zwei Personen. Psychologisch reicht eine.

ANNAHME · UNTERSCHRIFT

+5 XP



HEUTE ERLEDIGEN · ANMELDUNG

Laut Vorlesung musst du dich **7 Tage vor dem Klausurtag** anmelden. Prüfe heute, ob du für den 12.10. angemeldet bist.

TR Sınav kaydı 7 gün önceden yapılmalı – bugün sistemde kaydını mutlaka kontrol et!

◆ — QUEST-MAP

Deine *Route* für heute.

≈ 7:30

STD. LERNZEIT

4

PAUSEN À 10 MIN

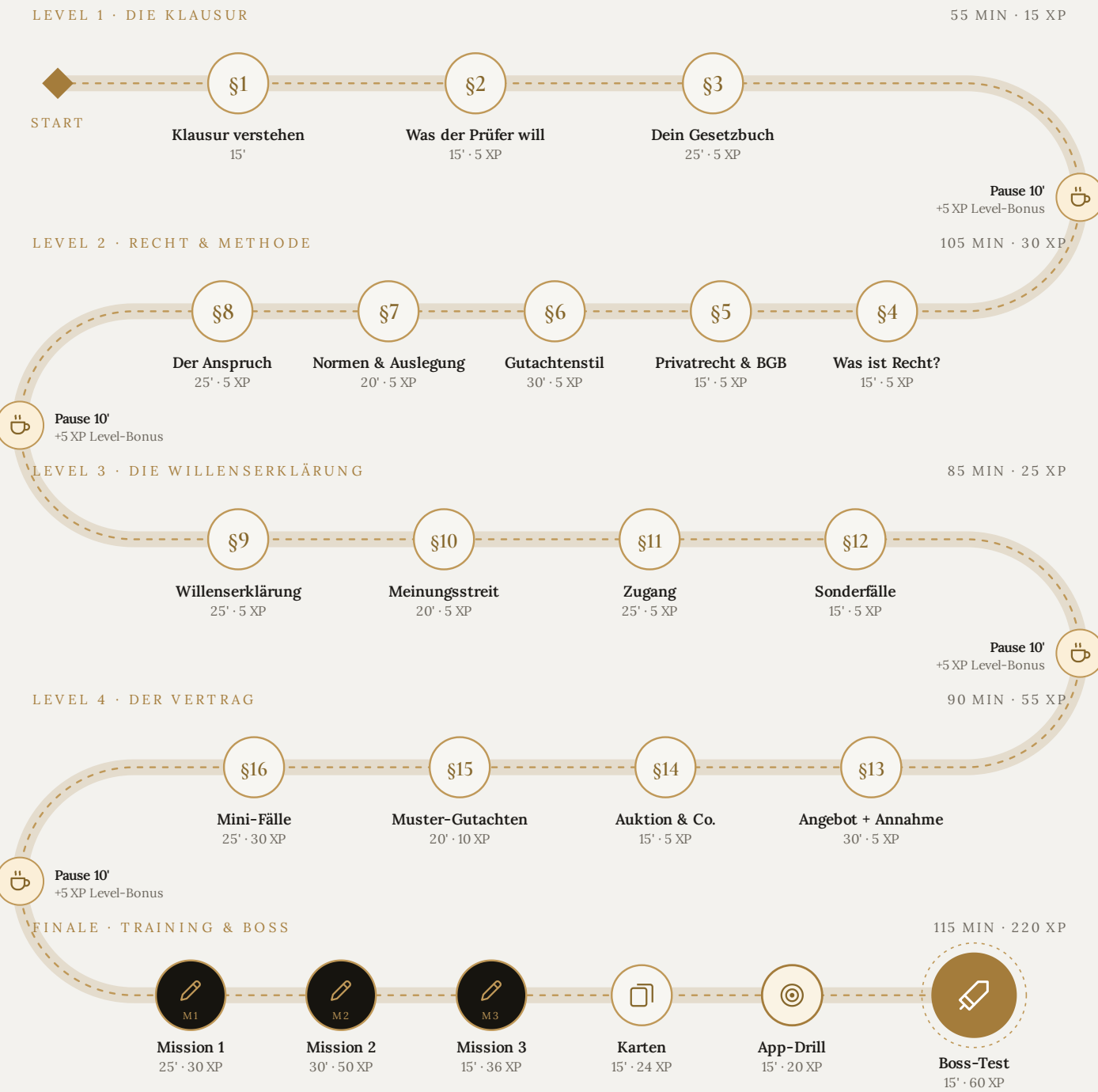
350

XP MÖGLICH

230

XP TAGESZIEL

○ Lernstation ● Claude-Mission · selbst schreiben ○ App-Drill ● Boss-Test ○ Pause + Level-Bonus



TR Bu senin bugünkü haritan. Her durağı bitirince dairenin içini kalemle doldur. Koyu daireler = Claude görevleri: Kendin yaz, fotoğrafını çek, Claude'a gönder.

LEVEL

1

Die Klausur

Bevor du lernst, was im Gesetz steht, lernst du, was der Prüfer sehen will.
Wer die Regeln des Spiels kennt, verschenkt keine Punkte.

TR Seviye 1: Sınavın kurallarını öğren. Hocanın neye puan verdiğini bilen, puan kaçırmaz.

3 STATIONEN

55 MIN

15 XP

DU SCHALTEST FREI

- ◇

Klausurformat · 50 % Fall, 50 % Einzelfragen

§ 1
- ◇

Prüfer-Code · was Punkte bringt und kostet

§ 2
- ◇

Gesetzbuch-Setup · dein legaler Spickzettel

§ 3



BELOHNUNG

Nach Level 1: 10 Min Pause und +5 XP Level-Bonus. Erst abhaken, dann aufstehen.



So sieht die *Klausur* aus.

120 Minuten, zwei Teile, beide gleich viel wert: ein kleiner Fall und kurze Fragen. Wer das Format kennt, verschenkt keine Punkte.

TR Sınav iki parçadan oluşur: bir olay (Fall) ve kısa sorular (Einzelfragen). Her biri puanın yarısı. Kısa sorular saf ezber – burada garanti puan toplarsın.

A

50 %

Gutachtliche Falllösung

EIN FALL · CA. 65 MIN

Du bekommst einen **Sachverhalt** (eine kurze Geschichte) und eine **Fallfrage**. Du antwortest mit einem **Gutachten**.

Probeklausur: „Hat B gegen A einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung der Schriften?“ → 28 Punkte

B

50 %

Einzelfragen

CA. 12 FRAGEN · CA. 45 MIN

Kurze Wissensfragen, je **1–5 Punkte**. Du antwortest mit **Definition + Paragraph**. Kein Gutachten nötig.

Probeklausur: „Was ist eine Willenserklärung?“ (1 P.) ... „Voraussetzungen des Schadensersatzes statt der Leistung?“ (5 P.) → 28 Punkte

Das heißt für dich: Die Hälfte der Klausur ist reines Lernwissen. Diese Punkte holst du sicher – mit dem Fragen-Drill ab Tag 5.

DEIN ZEITPLAN · 120 MINUTEN · EMPFEHLUNG

LESEN	TEIL B · EINZELFRAGEN	SKIZZE	TEIL A · GUTACHTEN SCHREIBEN	✓
0'	5'	50'	65'	115'

Warum zuerst B? Sichere Punkte zuerst. Wird es am Ende knapp, fehlt dir kein Wissenspunkt. Harte Grenze: Minute 50.

TR Önce kısa sorular (en fazla 45 dk), sonra vaka. Kesin sınır: 50. dakika. Böylece bildiğin puanları garantiye alırsın.

§ 1 — KLAUSUR VERSTEHEN · TEIL 2/2

RELEVANZ ●●●

Dein 6-Schritte-Plan für den Fall

1 Fallfrage zuerst lesen

Dann weißt du, was du suchst.

3 Skizze machen

Personen als Buchstaben, Pfeile dazwischen.

5 Gliederung

Nur Stichpunkte: I., 1., 2. ...

2 Sachverhalt 2× lesen

Daten, Preise, wörtliche Zitate markieren.

4 Die 4 W fragen

Wer will was von wem woraus? (§ 8)

6 Gutachten schreiben

Probleme ausführlich. Klares ganz kurz.

TR Vaka için 6 adım: önce soruyu oku, olayı iki kez oku, kişileri harf ve okla çiz, „kim neyi kimden hangi dayanakla istiyor?“ diye sor, madde madde plan yap, sonra yaz.

ERLAUBT · DEIN GESETZBUCH

- ✓ Reiter und Klebezettel
- ✓ Unterstreichen und markieren
- ✓ Pro Seite max. 5 §§ handschriftlich
- ✗ Wörter, Skizzen, Notizen

FORMALIA · NICHT VERGESSEN

- › Links ca. ¼ der Seite als Rand frei
- › Matrikelnummer auf Seite 1
- › Am Ende: unterschreiben + Matrikelnr.
- › Antworten auf eigenes Papier, nicht aufs Aufgabenblatt

TR Kanun kitabı serbest! Sekme yapıştır, altını çiz. Sayfa başına en fazla 5 paragraf numarası yazabilirsin – kelime veya not yazmak yasak.

TR Solda sayfanın ⅓'ü boş kalır (hoca orada düzeltir). İlk sayfaya öğrenci numaranı yaz, sonunda numaranla imzala. Cevapları soru kâğıdına değil, kendi kâğıdına yaz.

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE

§ 2 — FEHLERBERICHT ZUR PROBEKLAUSUR · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●●

Was der *Prüfer* sehen will.

Nach der Probeklausur hat der Dozent die Hauptfehler aufgeschrieben. Das ist Gold: Dort steht genau, wofür es Punkte gibt – und wofür nicht. Hier ist alles übersetzt.

TR Hocanın deneme sınavından sonra yazdığı hata raporu: Puanın nereden geldiğini ve nereden kaybedildiğini birebir söylüyor. Bu sayfayı neredeyse ezberle.

TEIL A · DAS GUTACHTEN

DAS BRINGT PUNKTE

- + **Überschriften (I., 1., a) ...)**
Der Prüfer sieht sofort, was du gerade prüfst.
- + **Obersatz mit genauer Norm**
„§ 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB“ – nicht nur „§ 119“.
- + **Erst definieren, dann subsumieren**
„Ein Angebot ist ...“ – erst danach kommt der Fall.
- + **Jede Info im Sachverhalt benutzen**
Frag bei jedem Satz: „Warum steht das da?“
- + **Logisch bleiben**
Wer mit dem Inhaltsirrtum startet, endet nicht beim Erklärungsirrtum.

TR Puan getirir: başlıklar, tam paragraf, önce tanım sonra uygulama, olaydaki her bilgiyi kullanmak, tutarlı kalmak. Puan kaybettirir: sonucu başta söylemek, olayı yeniden anlatmak, sorulmayanı incelemek, okunaksız yazı.

DAS KOSTET PUNKTE

- **Urteilsstil**
Das Ergebnis schon am Anfang sagen.
- **Sachverhalt nacherzählen**
... oder das Gesetz abschreiben. Beides kennt der Prüfer schon.
- **Ungefragtes prüfen**
Kein Schadensersatz gefragt? Dann kein § 122 BGB – null Punkte.
- **Infos weglassen**
Viele ignorierten den Brief des A – so fehlte die invitatio.
- **Unleserliche Schrift**
Was der Prüfer nicht lesen kann, zählt nicht.

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

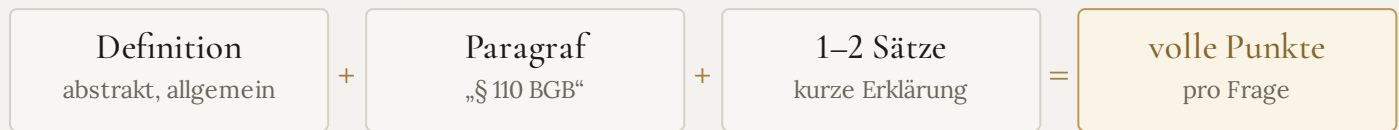
LEVEL 4

FINALE

§ 2 — FEHLERBERICHT ZUR PROBEKLAUSUR · TEIL 2/2

RELEVANZ ●●●

TEIL B · DIE ANTWORT-FORMEL FÜR EINZELFRAGEN



Abstrakt antworten · Beispiele nur, wenn danach gefragt wird · keine langen Fälle erfinden · zwischen den Antworten eine Freizeile

TR Kısa soru cevabı = soyut tanım + paragraf + 1–2 cümle açıklama. Örnek olay uydurma; sadece örnek istenirse ver. Cevaplar arasında bir satır boşluk bırak.

PROBEKLAUSUR · FRAGE 3 · 1 PUNKT

Was ist Recht aus rechtswissenschaftlicher Sicht?

- ✗ „Recht dient der Gerechtigkeit.“
Häufigste Antwort – und laut Fehlerbericht zu wenig. Gerechtigkeit ist unter Juristen umstritten.
- ✓ „Recht ist nach dem Positivismus die Summe aller geltenden Rechtsnormen – geschriebene und ungeschriebene (Gewohnheitsrecht). Das sind die Normen, die der Gesetzgeber erlässt und / oder die Gerichte anwenden.“

TR „Hukuk = adalet“ demek yetmez! Doğru cevap: Hukuk, yürürlükteki tüm yazılı ve yazısız (örf ve âdet) hukuk kurallarının toplamıdır.

CHECK

+5 XP

Die Fallfrage lautet: „Hat B gegen A einen Anspruch auf Übergabe?“ Du schreibst zusätzlich eine Seite über Schadensersatz. Wie viele Punkte bekommst du dafür – und warum?

§ 3 — DEIN GESETZBUCH · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●●

Dein *legaler* Spickzettel.

In der Klausur darfst du dein Gesetzbuch benutzen. Wer es heute gut vorbereitet, sucht in der Klausur nicht – er findet. Das spart dir locker 10 Minuten.

TR Sınavda kanun kitabını kullanabilirsin. Bugün iyi hazırlarsan sınavda aramazsın, bulursun. Bu sana rahatça 10 dakika kazandırır.

DIE REGELN DER VORLESUNG

- ✓ Reiter, Klebezettel, Unterstreichen, Markieren
- ✓ pro Buchseite max. 5 weitere §§ von Hand
- ✗ Wörter, Skizzen, Notizen, kommentierte Ausgaben

DEIN FARBSYSTEM FÜR REITER

- | | |
|------------------------------------|--|
| Gold
Anspruchsgrundlagen | Blau
Definitionen, Hilfsnormen |
| Grün
Vertragsschluss | Rot
Gegenrechte (ab Tag 2) |

Noch kein Gesetzbuch? Heute besorgen – die Vorlesung empfiehlt „Aktuelle Wirtschaftsgesetze 2026“ (Beck, 12,90 €). Bis dahin: gesetze-im-internet.de/bgb

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE

Heute markieren · Tag 1

NORM	WAS STEHT DA?	UNTERSTREICHEN	DANE BEN (§§)
■ § 433	Pflichten aus dem Kaufvertrag	„übergeben“, „Eigentum ... verschaffen“, „Kaufpreis zu zahlen“	145 · 929 · 362
■ § 985	Herausgabe an den Eigentümer	„Eigentümer“, „Besitzer“	854 · 903
■ § 90	Sachen = körperliche Gegenstände	„körperliche“	—
■ § 130	Zugang unter Abwesenden	„Abwesenheit“, „zugeht“, „Widerruf“	147
■ §§ 133, 157	Auslegung	„wirkliche Wille“, „Verkehrssitte“	—
■ § 194	Anspruch (Legaldefinition)	„Tun oder Unterlassen“, „(Anspruch)“	—
■ § 145	Bindung an das Angebot	„gebunden“	130 · 133 · 157
■ §§ 146–148	Erlöschen, Annahmefristen	„sofort“, „Fernsprecher“, „regelmäßigen Umständen“, „Frist“	—
■ § 150	verspätete / geänderte Annahme	„neuer Antrag“, „Änderungen“	—
■ § 151	Annahme ohne Erklärung	„Verkehrssitte“, „verzichtet“	—
■ § 156	Versteigerung	„Zuschlag“, „Übergebot“	—
■ §§ 854, 903	Besitz, Eigentum	„tatsächlichen Gewalt“, „nach Belieben“	—

Zähle die §§ pro **Buchseite**: Stehen zwei markierte Normen auf einer Seite, gelten die 5 Verweise für beide zusammen.

TR Tablodaki her paragrafa renkli bir sekme yapıştır, tırnak içindeki kelimelerin altını çiz, sağ sütundaki numaraları kenara yaz. Bir kitap sayfasına en fazla 5 numara!



PROFI-TRICK · LEGALDEFINITIONEN

Ein Wort in Klammern im Gesetz ist eine **Legaldefinition** – z. B. § 194: „... zu verlangen (**Anspruch**)“. Unterstreiche jedes Klammer-Wort. Das ist eine fertige Definition für die Klausur.

CHECK

+5 XP

Reiter für alle 12 Zeilen geklebt, Wörter unterstrichen, Verweise notiert?

☐ Erledigt – Gesetzbuch ist klausurbereit.

TR Renkli sekmeler: altın = talep dayanakları, mavi = tanımlar, yeşil = sözleşmenin kurulması, kırmızı = itirazlar (2. günden itibaren). Kitaba sadece paragraf numarası yazabilirsin, kelime değil!

LEVEL

2

Recht & Methode

Was ist Recht, wo steht es – und wie denkt und schreibt ein Jurist? Das ist dein Werkzeug für jeden Fall und für viele Einzelfragen.

TR Seviye 2: Hukuk nedir, nerede yazar, bir hukukçu nasıl düşünür ve yazar? Her vaka ve birçok kısa soru için aletlerin.

5 STATIONEN

105 MIN

30 XP

DU SCHALTEST FREI

- ◇ Was ist Recht? · Definition, Normhierarchie § 4
- ◇ Privatrecht & BGB · Abgrenzung, die 5 Bücher § 5
- ◇ Gutachtenstil · die 4 Schritte § 6
- ◇ Normen & Auslegung · Wo Sitzt Tante Hilde? § 7
- ◇ Der Anspruch · 4 W + Bauplan § 8



BELOHNUNG

Nach Level 2: 10 Min Pause, etwas essen, +5 XP Level-Bonus.



§ 4 — WAS IST RECHT? · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●○

Was ist *Recht*?

Diese Seite ist reines Wissen für den Frageteil. Die Frage „Was ist Recht?“ kam schon in der Probeklausur dran – und die meisten haben sie falsch beantwortet.

🔑 AUSWENDIG · PROBEKLAUSUR FRAGE 3

„Recht ist nach dem Positivismus die Summe aller geltenden Rechtsnormen – geschriebene (Gesetze) und ungeschriebene (Gewohnheitsrecht).“

Plus: Recht dient der Gerechtigkeit **und** der Rechtssicherheit. Nur „Gerechtigkeit“ ist zu wenig.

TR Hukuk (pozitivizme göre): Yürürlükteki tüm yazılı (kanunlar) ve yazısız (örf ve âdet) hukuk kurallarının toplamıdır. Sadece „adalet“ demek yanlış sayılır.

SOZIOLOGISCH

Recht als kulturelles Faktum und Herrschaftsinstrument.

PHILOSOPHISCH

Recht als Verwirklichung von Gerechtigkeit (Naturrecht).

ÖKONOMISCH

Recht als Rahmen des Marktes – und als Kostenfaktor („law as price“).

Gefragt ist in der Klausur die **rechtswissenschaftliche** Sicht – also der Positivismus.

TR Hukuka sosyolojik, felsefi ve ekonomik açıdan da bakılabilir – ama sınavda hukuk biliminin tanımı (pozitivizm) istenir.

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE

§ 4 — WAS IST RECHT? · TEIL 2/2

RELEVANZ ●●○

DIE NORMHIERARCHIE · OBEN SCHLÄGT UNTEN



EU-Recht
hat Anwendungs-
vorrang vor
deutschem Recht.

EuGH: absolut ·
BVerfG: mit
Ausnahmen (Art. 79
Abs. 3 GG) ●○○

Gewohnheitsrecht gibt es auch – aber mit geringer
Bedeutung, weil fast alles geregelt ist.

GESETZ IST NICHT GLEICH GESETZ

formell	vom Parlament im Gesetzgebungsverfahren erlassen (Parlamentsgesetz)
materiell	jede generell-abstrakte Rechtsnorm – auch Verordnungen und Satzungen

Beispiel: StVG = Parlamentsgesetz (formell +
materiell). Die StVO beruht darauf, ist aber eine
Rechtsverordnung (nur materiell, Art. 80 GG).

TR Normlar hiyerarşisi: Anayasa > kanun > yönetmelik > tüzük; AB hukuku önce gelir. Şekli kanun = meclisten
çıkan kanun. Maddi kanun = herkese uygulanan her genel kural (yönetmelik de olabilir).

GEWALTENTEILUNG

Legislative erlässt Gesetze	Exekutive führt Gesetze aus	Judikative legt aus, entscheidet
---------------------------------------	---------------------------------------	---

RADBRUCH'SCHE FORMEL · ●○○

Ist ein Gesetz **unerträglich ungerecht**, muss es der
Gerechtigkeit weichen („gesetzliches Unrecht“, z. B. NS-
Zeit, Mauerschützen). Heute schützt Art. 79 Abs. 3 GG den
Kern.

CHECK

+5 XP

Ist die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
ein Gesetz im formellen Sinn? Begründe
in einem Satz.

TR Kuvvetler ayrılığı: yasama kanun yapar, yürütme uygular, yargı yorumlar ve karar verir. Radbruch formülü:
Dayanılmaz derecede adaletsiz bir kanun hukuk sayılmaz.

§ 5 — PRIVATRECHT & BGB · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●○

Privatrecht und das *BGB*.

PRIVATRECHT · GLEICHORDNUNG

Bürger ↔ Bürger

Beide stehen auf einer Stufe. Typisch:
Vertrag. Meist geht es um Geld.

z. B. Kaufvertrag, Mietvertrag, Eheschließung

ÖFFENTLICHES RECHT · ÜBER- / UNTERORDNUNG

Staat ↓ Bürger

Der Staat ordnet an. Typisch: **Verwaltungsakt**
(einseitig). Dazu gehört auch das Strafrecht.

z. B. Steuerbescheid, Baugenehmigung, Polizei

TR Özel hukuk: Eşitler arası ilişki (vatandaş – vatandaş), tipik araç sözleşme. Kamu hukuku: Devlet üstte, vatandaş altta, tipik araç idari işlem. Ceza hukuku da kamu hukukuna dahildir.

DAS BGB · ERLASSEN 1896 · IN KRAFT SEIT 1.1.1900 · EINE „KODIFIKATION“

1
Allgemeiner Teil
§§ 1–240

Personen, Willenserklärung,
Vertrag

2
Schuldrecht
§§ 241–853

Kauf, Miete, Schadensersatz,
Delikt

3
Sachenrecht
§§ 854–1296

Besitz, Eigentum

4
Familienrecht
§§ 1297–1921

nicht
klausurrelevant

5
Erbrecht
§§ 1922–
2385

nicht
klausurrelevant

Kodifikation = alle Regeln eines Rechtsgebiets systematisch in einem Gesetz. Gegenmodell: Richterrecht (englisches „Common Law“).

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE

§ 5 — PRIVATRECHT & BGB · TEIL 2/2

RELEVANZ ●●○

REGELUNGSTECHNIK · „VOR DIE KLAMMER ZIEHEN“

Allgemeiner Teil · §§ 116 ff. (WE)

Schuldrecht AT · §§ 320 ff.

Kaufrecht · §§ 433 ff.

Verbrauchsgüterkauf · §§ 474 ff.

Allgemeine Regeln stehen vorne und gelten auch für die speziellen. Ein Buchkauf beim Händler nutzt alle vier Ebenen.

LEX SPECIALIS

Das spezielle Gesetz verdrängt das allgemeine.

Sonderprivatrecht: HGB (Handel), Arbeitsrecht, AktG / GmbHG (Gesellschaften), UWG / GWB (Wettbewerb).

EU: Verordnung gilt direkt (Art. 288 Abs. 2 AEUV). Richtlinie muss erst umgesetzt werden (Art. 288 Abs. 3 AEUV) – so kam viel Verbraucherschutz ins BGB.

TR BGB 5 kitaptan oluşur; sınav için önemli olan ilk üçü (Genel Hükümler, Borçlar, Eşya). Genel kurallar başta yazılır ve özel konulara da uygulanır. Özel kural genel kuralın önüne geçer (lex specialis). Ticaret, iş ve şirketler hukuku için ayrı kanunlar var. AB tüzüğü doğrudan geçerlidir; AB yönergesi önce Alman hukukuna aktarılır.

CHECK · SORTIER-SPEEDRUN · 60 SEKUNDEN

+5 XP

Privatrecht (P) oder öffentliches Recht (Ö)? Schreib den Buchstaben in das Kästchen.

☐ B kauft beim Bäcker Brötchen.☐ B meldet bei der Stadt eine Demo an.☐ B bekommt einen Strafzettel.☐ B rammt beim Ausparken ein Auto. Der Fahrer will Geld.☐ B kauft online Aktien.☐ Die Uni beauftragt eine Sicherheitsfirma.

§ 6 — JURISTISCHE METHODIK · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●●

Der *Gutachtenstil* in 4 Schritten.

Ein Gutachten ist wie eine Rechnung in Mathe: Du schreibst nicht nur das Ergebnis, sondern jeden Schritt. Und das Ergebnis kommt immer **am Ende**.

TR Gutachten, matematikte işlemi göstermek gibidir. Önce soru (könnte), sonra kural (tanım), sonra olaya uygulama, en son sonuç (folgich). Sonuç asla başta gelmez.

1

Obersatz

Was prüfe ich?

Konjunktiv: **könnte**,
müsste

„A könnte ... haben.“

2

Definition

Was sagt die Regel?

Indikativ: **ist**

„Ein Angebot ist ...“

3

Subsumtion

Passt der Fall?

Fakten aus dem
Sachverhalt

„Hier hat B ...“

4

Ergebnis

Also?

folgich, somit

„Folgich liegt ... vor.“

Die Logik dahinter: Alle Menschen sind sterblich (Regel). Sokrates ist ein Mensch (Fall). Also ist Sokrates sterblich (Ergebnis).

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE

§ 6 — JURISTISCHE METHODIK · TEIL 2/2

RELEVANZ ●●●

SO KLINGT ES · BEISPIEL AUS DER VORLESUNG

Dozent G nimmt Student S das neue Gesetzbuch weg. S will es zurück.

OBERSATZ S könnte gegen G einen Anspruch auf Herausgabe des Buches aus § 985 BGB haben.

[Sache? ✓ · S Eigentümer? ✓]

Weiter müsste G Besitzer des Buches sein.

DEFINITION Besitzer ist, wer die tatsächliche Herrschaft über eine Sache hat (§ 854 Abs. 1 BGB).

SUBSUMTION G hält das Buch in der Hand. Damit hat er die tatsächliche Herrschaft darüber.

ERGEBNIS Folglich ist G Besitzer. S hat gegen G einen Anspruch auf Herausgabe aus § 985 BGB.

GUTACHTENSTIL ODER URTEILSSTIL?

✓ „G müsste Besitzer sein. Besitzer ist, wer ... G hält das Buch ... Folglich ist G Besitzer.“

Frage → Regel → Fall → Antwort. So will es der Prüfer.

✗ „G ist Besitzer, denn er hält das Buch in der Hand.“

Antwort zuerst = Urteilsstil. Laut Fehlerbericht: Punktabzug.

Tipp: Einfache Punkte darfst du kurz machen (2–3 Sätze). Aber die Reihenfolge bleibt immer gleich.

TR Örnekte her renk bir adım: altın = giriş cümlesi, mavi = tanım, yeşil = uygulama, kırmızı = sonuç. „G zilyettir, çünkü ...“ gibi sonuçla başlayan cümle karar üslubudur – sınavda puan kaybettirir.

DEIN SATZ-BAUKASTEN

GLIEDERUNGSEBENEN

OBERSATZ A könnte gegen B einen Anspruch auf ... aus § ... BGB haben.

A.

I.

1.

a)

aa)

MERKMAL Dafür müsste ... · Voraussetzung ist, dass ...

DEFINITION Ein ... ist ... · ... liegt vor, wenn ...

SUBSUMTION Hier ... · Vorliegend ... · Fraglich ist, ob ...

Wer A sagt, muss auch B sagen: Jede Ebene hat mindestens 2 Punkte.

ERGEBNIS Folglich ... · Somit ... · Mithin ...

TR Kalıp cümleler: „könnte“ ile başla, „müsste“ ile şartı sor, „ist“ ile tanımla, „folglich / somit“ ile bitir. Her alt başlık seviyesinde en az iki madde olmalı (A varsa B de olmalı).

CHECK

+5 XP

Gutachtenstil oder Urteilsstil? „K ist Käufer geworden, weil er mit V einen Vertrag geschlossen hat.“
Schreibe den Satz richtig um.

§ 7 — NORMEN LESEN & AUSLEGEN · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●○

Wenn – *dann*.

Jede Norm hat zwei Teile: den **Tatbestand** (die Voraussetzungen – „wenn“) und die **Rechtsfolge** („dann“). Den Tatbestand zerlegst du in einzelne Tatbestandsmerkmale (TBM).

§ 823 ABS. 1 BGB · ZERLEGT

Wer vorsätzlich oder fahrlässig¹ das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen² widerrechtlich³ verletzt⁴, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

— Tatbestand: ¹ Verschulden · ² Rechtsgut · ³ rechtswidrig · ⁴ Verletzung ■ Rechtsfolge: Schadensersatz

⚖ AUSWENDIG · SUBSUMTION

Subsumtion ist die Unterordnung eines Sachverhalts unter einen Rechtssatz: Man prüft, ob die Tatbestandsmerkmale erfüllt sind und die Rechtsfolge eintritt.

TR Her kural iki parçadır: şartlar („eğer“) ve sonuç („o zaman“). Subsumtion = olayı kuralın şartlarına tek tek uydurup sonucun olup olmadığını kontrol etmek.

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE

§ 7 — NORMEN LESEN & AUSLEGEN · TEIL 2/2

RELEVANZ ●●○

Die 4 Auslegungsmethoden

Gesetze sind abstrakt. Ist ein Wort unklar, legst du es mit diesen 4 Methoden aus (nach Savigny).

W**Wortlaut**

GRAMMATIKALISCH

Was bedeutet das Wort?
Ausgangspunkt und
Grenze.

S**Systematik**

SYSTEMATISCH

Wo steht die Norm? Was
sagen die
Nachbarnormen?

T**Telos**

TELEOLOGISCH

Was ist der Sinn und
Zweck der Norm?

H**Historie**

HISTORISCH

Was wollte der
Gesetzgeber? Nur
unterstützend
(subsidiär).

💡 **Merk-Trick:** „Wo Sitzt Tante Hilde?“ → Wortlaut · Systematik · Telos · Historie

TR Bir kelime belirsizse 4 yolla yorumlanır: kelime anlamı, kanundaki yeri, amacı ve kanun koyucunun iradesi (bu sonuncusu sadece destekleyicidir).

BEISPIEL · WAS HEISST „BESITZER“ IN § 985?

W Alltag: „Besitz“ = oft „Eigentum“. Hilft nicht.

S § 854 Abs. 1: Besitz = **tatsächliche Gewalt**.

T Herausgabe geht nur von dem, der die Sache hat.

H Gesetzesmaterialien bestätigen das.

→ Besitzer ist, wer die tatsächliche Sachherrschaft hat.

WENN DAS GESETZ SCHWEIGT

Analogie – Voraussetzungen: ① planwidrige Regelungslücke ② vergleichbare Interessenlage.
Bsp.: § 1004 analog für andere Rechte als Eigentum.

Verfassungskonforme Auslegung ●○○ – sind mehrere Auslegungen möglich, wähle die, die mit dem GG vereinbar ist.

CHECK

+5 XP

Welche Auslegungsmethode ist nach h.M. nur unterstützend?

TR Örnek: § 985'teki „Besitzer“ = eşyayı fiilen elinde tutan kişi. Kıyas (Analogie) için planlanmamış bir kanun boşluğu ve benzer bir menfaat durumu gerekir.

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE

Wer will *was* von wem woraus?

Die Fallfrage fragt fast immer nach einem **Anspruch**: das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (§ 194 Abs. 1 BGB). Jede Lösung beginnt mit diesen 4 Fragen.

TR Anspruch = talep hakkı: Birinden bir şey yapmasını veya yapmamasını isteme hakkı. Her vakada önce 4 soruyu sor: Kim, neyi, kimden, hangi paragrafta dayanarak istiyor?

Fall: V verkauft K ein Fahrrad für 350 €. K holt das Rad ab, zahlt aber nicht. **Fallfrage:** Kann V von K Zahlung verlangen?

Wer? ANSPRUCHSTELLER V, der Verkäufer	Was? DAS ZIEL Zahlung von 350 €	Von wem? ANSPRUCHSGEGNER K, der Käufer	Woraus? ANSPRUCHSGRUNDLAGE § 433 Abs. 2 BGB
--	--	---	--

DARAUS WIRD DEIN ERSTER SATZ

V könnte gegen K einen Anspruch auf Zahlung von 350 € aus § 433 Abs. 2 BGB haben.

Der Bauplan jedes Anspruchs

- I. **Anspruch entstanden?** Alles da? Nichts Rechtshinderndes? z. B. § 105 I, § 134, § 138 I
- II. **Anspruch untergegangen?** Rechtsvernichtend: Erfüllung § 362 I, Anfechtung § 142 I, § 275 I
- III. **Anspruch durchsetzbar?** Rechtshemmend (Einrede): Verjährung § 214 I, § 320 I

TR Önce: Talep doğdu mu? Sonra: Sonradan ortadan kalktı mı? En son: Karşı taraf bir def'i (ör. zamanaşımı) ileri sürebilir mi? II ve III'ü sadece olayda bir ipucu varsa incele.

DIE WICHTIGSTEN ANSPRUCHSGRUNDLAGEN

Kaufpreis zahlen	§ 433 II
Ware übergeben + übereignen	§ 433 I 1
Werklohn	§ 631 I
Miete zahlen	§ 535 II
Schadensersatz aus Vertrag	§ 280 I
Schadensersatz aus Delikt	§ 823 I
Herausgabe meiner Sache	§ 985
Rückgabe ohne Rechtsgrund	§ 812 I 1 Alt. 1

TR En önemli talep dayanakları: satış bedeli § 433 II, malın teslimi § 433 I 1, eser bedeli § 631 I, kira § 535 II, sözleşmeden tazminat § 280 I, haksız fiil § 823 I, malın iadesi § 985. Önce hep sözleşmeyi incele.

MERKSATZ

Vertrag vor Gesetz. Prüfe zuerst den Vertrag.

In der Probeklausur lag das Problem in **I.** (Angebot oder invitatio?) und in **II.** (Anfechtung).

CHECK

+5 XP

M bestellt bei W ein Sofa. W liefert nicht.
Bilde die 4 W und den ersten Satz.

LEVEL

3

Die Willenserklärung

Der kleinste Baustein des Privatrechts. Ohne Willenserklärung gibt es keinen Vertrag, keine Kündigung und keine Anfechtung.

TR Seviye 3: İrade beyanı – özel hukukun en küçük yapı taşı. O olmadan ne sözleşme, ne fesih, ne de iptal olur.

4 STATIONEN

85 MIN

25 XP

DU SCHALTEST FREI

- ◇ **Willenserklärung** · Definition + Elemente § 9
- ◇ **Meinungsstreit** · Willens- vs. Erklärungstheorie § 10
- ◇ **Zugang** · § 130 BGB, Brief und E-Mail § 11
- ◇ **Sonderfälle** · verlorener Brief, Widerruf § 12



BELOHNUNG

Nach Level 3: 10 Min Pause an der frischen Luft, +5 XP Level-Bonus.



§ 9 — WILLENSERKLÄRUNG · §§ 116 FF. BGB · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●●

Die Willenserklärung.

Sie ist der Baustein von allem: Jeder Vertrag besteht aus zwei Willenserklärungen (WE). Kündigung und Anfechtung sind auch WE.

DEFINITION · AUSWENDIG LERNEN · STEHT NICHT IM BGB

„Eine Willenserklärung ist die Äußerung eines Willens, der auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist.“

Probeklausur Frage 4 (1 Punkt). Die Musterlösung ergänzt: „Sie ist Ausdruck der Privatautonomie.“

TR İrade beyanı: Hukuki bir sonuç doğurmak isteyen iradenin dışa vurulmasıdır. Örnek: „Bu bisikleti 500 €'ya alıyorum.“ Tanım yanında yazmaz – kelimesi kelimesine ezberle!

AUSSEN · OBJEKTIVER TATBESTAND

Was sieht ein neutraler Beobachter?

Eine **Erklärung**, die nach außen einen Rechtsfolgewillen zeigt:

- **ausdrücklich** – mit Worten: Brief, E-Mail, „Ich kaufe“
- **konkludent** – durch Verhalten: nicken, Hand heben, Ware aufs Kassenband legen

INNEN · SUBJEKTIVER TATBESTAND

Was will die Person?

- 1 **Handlungswille**
überhaupt handeln wollen (fehlt bei Reflex)
- 2 **Erklärungsbewusstsein**
wissen: „Das ist rechtlich wichtig“
- 3 **Geschäftswille**
genau dieses Geschäft wollen

TR Dış unsur: Tarafsız biri bir beyan görüyor mu (sözle veya davranışla)? İç unsurlar: 1) hareket etmek istemek 2) hukuken önemli bir şey yaptığını bilmek 3) tam olarak bu işlemi istemek.

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE

§ 9 — WILLENSERKLÄRUNG · §§ 116 FF. BGB · TEIL 2/2

RELEVANZ ●●●

Was passiert, wenn etwas fehlt?

ES FEHLT	BEISPIEL AUS DER VORLESUNG	FOLGE
Erklärung	A: „Ich hätte gern irgendwann mal ein Fahrrad.“	● Keine WE
Handlungswille	„Wer mein Rad will, Hand hoch!“ – B wird von einer Wespe gestochen und reißt die Hand hoch.	● Keine WE
Erklärungs- bewusstsein	Trierer Weinversteigerung: A winkt einem Freund zu. Der Auktionator wertet das als Gebot.	● WE (+) nach h.M., wenn A es hätte erkennen können → anfechtbar
Geschäftswille	B will ein Rad leihen, verhört sich und sagt „Ja“ zum Kauf.	● WE (+) → anfechtbar nach § 119 BGB

TR Kırmızı = irade beyanı yok. Sarı = irade beyanı var, ama sonradan iptal (Anfechtung) edilebilir – bu 2. günün konusu. Sadece „beyan“ ve „hareket iradesi“ zorunludur.



AUSLEGUNG · §§ 133, 157 BGB

Eine Erklärung gilt so, wie ein **objektiver Empfänger** sie verstehen durfte – nicht, wie der Erklärende sie gemeint hat (objektiver Empfängerhorizont).

A macht B ein Angebot. B nickt. → „Ja, ich nehme an.“

CHECK

+5 XP

A schläft bei einer Versteigerung ein und nickt im Schlaf. Liegt eine WE vor? Warum?

TR Yorum (§§ 133, 157): Beyan, makul bir alıcının anlayacağı şekilde geçerlidir – beyan edenin kafasındaki anlam değil. Başını sallamak = „evet, kabul ediyorum“.

§ 10 — MEINUNGSSTREIT · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●○

Wenn Juristen *streiten*.

Manche Fragen sind umstritten. Dann stellst du in der Klausur beide Ansichten kurz dar und entscheidest dich. Punkte gibt es für die **Begründung**, nicht für die „richtige“ Meinung.

TR Bazı sorularda hukukçular farklı görüşte. Sınavda iki görüşü kısaca yazar, birini seçersin. Puan, „doğru“ görüşten değil, gerekçeden gelir.

KLASSIKER · TRIERER WEINVERSTEIGERUNG

Der ortsfremde A besucht eine Weinversteigerung in Trier. Dort bietet man durch Handheben. A sieht seinen Freund B und winkt ihm zu. Der Auktionator erteilt A den Zuschlag für eine Flasche Wein zu 50 €. **Hat A eine Willenserklärung abgegeben?**

✓ Erklärung (objektiv)

✓ Handlungswille

✗ Erklärungsbewusstsein

→ Und jetzt?

TR Trier şarap müzayedesi: A arkadaşına el salladı, müzayedeci bunu pey sandı. A'nın beyan bilinci yoktu. Soru: Yine de bir irade beyanı var mı?

MINDERMEINUNG

Willenstheorie

Ohne Erklärungsbewusstsein **keine** WE.

- + **§ 118 analog:** Schon eine Scherzerklärung ist nichtig – erst recht muss geschützt werden, wer gar nicht wusste, dass er etwas erklärt.
- + **Privatautonomie:** Wer nichts erklären will, soll nicht gebunden sein.

HERRSCHENDE MEINUNG (H.M.), BGH

Erklärungstheorie

WE **liegt vor**, wenn A bei Sorgfalt hätte erkennen können, dass man sein Verhalten als WE versteht.

- + **§§ 119 ff.:** Wer sich irrt, ist erst einmal gebunden – er kann aber anfechten.
- + **Vertrauensschutz:** Wer im Rechtsverkehr auftritt, trägt das Risiko.

Folge: WE (+), aber anfechtbar wegen Erklärungsirrtums (Tag 2).

TR İrade teorisi (azınlık): Beyan bilinci yoksa beyan da yok. Beyan teorisi (hâkim görüş, BGH): A dikkat etseydi fark edebilirdi → beyan var, ama A iptal edebilir.

§ 10 — MEINUNGSSTREIT · TEIL 2/2

RELEVANZ ●●○

So schreibst du einen Streit

1

Problem

„Fraglich ist, ob eine Willenserklärung vorliegt, obwohl A das Erklärungsbewusstsein fehlte.“

2

Ansicht 1

„Nach der Willentheorie ist das Erklärungsbewusstsein zwingend, weil ... Danach läge keine WE vor.“

3

Ansicht 2

„Nach der h.M. genügt, dass A hätte erkennen können, dass Handheben auf einer Auktion als Gebot gilt. Danach liegt eine WE vor.“

4

Entscheiden

„Die Ansichten kommen zu verschiedenen Ergebnissen. Für die h.M. spricht der Vertrauensschutz: Der Auktionator durfte auf das Handzeichen vertrauen.“

5

Ergebnis

„Somit hat A eine – anfechtbare – Willenserklärung abgegeben.“

TR Kalıp: Sorun → 1. görüş + gerekçe → 2. görüş + gerekçe → sonuçlar farklıysa karar ver ve gerekçelendir → sonuç. Sonuçlar aynıysa karar vermene gerek yok.

**KLAUSUR-FALLE · STREIT OHNE GRUND**

Kommen beide Ansichten zum **gleichen** Ergebnis, entscheidest du nicht: „Ein Streitentscheid ist entbehrlich.“ Das spart Zeit.

CHECK

+5 XP

Nach welcher Ansicht ist A an sein Winken gebunden – und was kann er dann tun?

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE

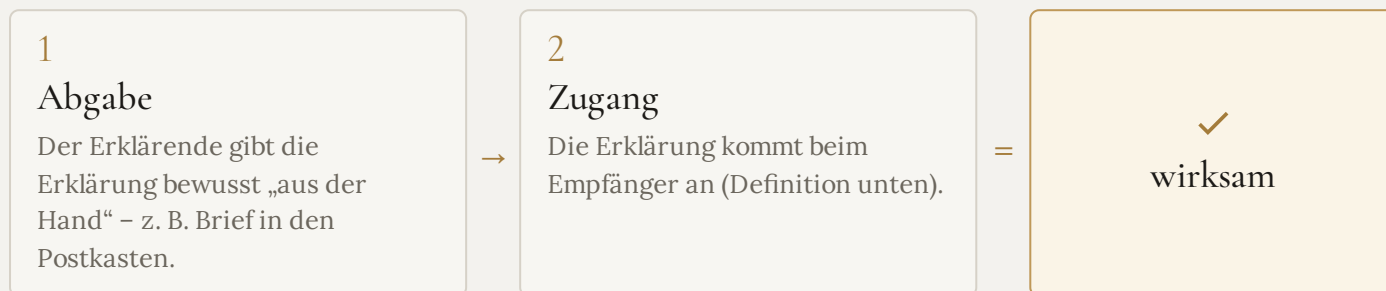
§ 11 — WIRKSAMWERDEN · § 130 BGB · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●●

Abgabe + *Zugang* = wirksam.

Eine Willenserklärung muss losgeschickt werden und ankommen. Erst dann wirkt sie.

TR Bir irade beyanı önce „yola çıkmalı“ (Abgabe), sonra „varmalı“ (Zugang). Varmak = alıcının hâkimiyet alanına girmek + normal şartlarda okuyabilecek olmak. Gerçekten okuyup okumaması önemli değil!



Gilt für **empfangsbedürftige** WE (Normalfall: Angebot, Annahme, Kündigung). Ein Testament braucht nur die Abgabe.

TR Bu kural, karşı tarafa ulaşması gereken beyanlar için geçerli (teklif, kabul, fesih). Vasiyetname için sadece açıklamak yeter.

UNTER ANWESENDEN Persönlich, Telefon, Video Zugang sofort, wenn der andere die Erklärung wahrnehmen kann. Telefon zählt als „anwesend“: § 147 Abs. 1 S. 2 BGB.	UNTER ABWESENDEN · § 130 ABS. 1 S. 1 BGB Brief, E-Mail „Zugegangen ist eine Erklärung, wenn sie so in den <u>Machtbereich</u> des Empfängers gelangt, dass er <u>unter normalen Umständen Kenntnis</u> nehmen kann.“ Also 2 Fragen: ① Ist sie im Machtbereich (Briefkasten, Mail-Server)? ② Wann liest man normalerweise?
---	---

TR Yüz yüze veya telefonda beyan hemen ulaşır. Mektup ve e-posta: alıcının posta kutusuna veya sunucusuna girdiğinde ve normalde okunabileceği zamanda ulaşır.

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE

§ 11 — WIRKSAM WERDEN · § 130 BGB · TEIL 2/2

RELEVANZ ●●●

Wann geht es zu?

ERKLÄRUNG	Di 8 Uhr	18 Uhr	0 Uhr	Mi 8 Uhr	ZUGANG
Brief Einwurf Di, 11 Uhr					Di – noch heute Leerung am selben Tag
Brief Einwurf Di, 20 Uhr					Mi morgens nach 18 Uhr: erst nächster Tag
E-Mail an Firma Eingang Di, 15 Uhr					Di, sofort in der Geschäftszeit
E-Mail an Firma Eingang Di, 23 Uhr					Mi, Geschäftsbeginn nachts liest niemand

● Eingang ● Zugang ■ normale Zeit zum Lesen

Private E-Mail: laut Vorlesung meist erst, wenn gelesen.

TR Saat 18'den sonra atılan mektup ertesi sabah ulaşmış sayılır. İş e-postası mesai saatinde hemen, gece gelirse ertesi iş günü ulaşır. Özel e-posta derse göre genelde okununca ulaşır.



KLAUSUR-FALLE NR. 1 · ZUGANG ≠ LESEN

Liegt der Brief im Briefkasten und A liest ihn nicht, ist er **trotzdem zugegangen**.Probeklausur: „Ein Postbote wirft den Brief des B in den Briefkasten des A.“ – Dieser Satz ist da, damit **du § 130 Abs. 1 S. 1 prüfst**.

TR Dikkat: Ulaşmak okumak demek değil! Mektup kutudaysa okunmasa da ulaşmıştır. Deneme sınavındaki „postacı mektubu kutuya attı“ cümlesi tam bunun için orada.

CHECK

+5 XP

Mieter M wirft seine Kündigung um 23 Uhr in den Briefkasten von Vermieter V. V liest sie erst drei Tage später. Wann ging sie zu?

§ 12 — SONDERFÄLLE · § 130 BGB · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●○

Der Brief, der *abgehauen* ist.

🔑 AUSWENDIG · ABGABE

Abgabe ist die willentliche Entäußerung der Erklärung in den Rechtsverkehr.

Einfach: Der Erklärende bringt die Erklärung **bewusst** auf den Weg zum Empfänger.

TR Gönderme (Abgabe): Beyan sahibinin beyanı bilerek ve isteyerek alıcıya doğru yola çıkarması.

FALL AUS DER VORLESUNG · DIE ABHANDENGEKOMMENE WILLENSERKLÄRUNG

Anwältin R schreibt eine Bestellung über fünf Stühle für 1.000 €. Sie will aber noch eine Nacht darüber schlafen und lässt den Brief auf dem Tisch liegen. Abends sieht ihre Sekretärin S den Brief und schickt ihn ab – S ist sonst auch für die Post zuständig. Am Morgen will R die Stühle nicht mehr. **Hat R eine wirksame Willenserklärung abgegeben?**

EINE ANSICHT (E.A.)

Keine Abgabe

R wollte den Brief (noch) nicht abschicken – ohne Willen keine Abgabe. § 130 Abs. 2 regelt nur den späteren Wegfall des Willens (Umkehrschluss).

- **Keine WE**

ANDERE ANSICHT (A.A.) · ZURECHNUNG

Abgabe wird zugerechnet

Wie bei der Erklärungstheorie: R musste damit rechnen, dass S den Brief abschickt. Wer das fahrlässig verursacht, muss sich daran festhalten lassen.

- **WE (+)** → anfechtbar, aber Schadensersatz (§ 122 analog)

Beide Ansichten sind vertretbar. In der Klausur: Streit darstellen und entscheiden – genau wie auf S. 26.

TR Mektubu sahibi göndermek istemedi sekreter gönderdi. Bir görüş: Gönderme iradesi yok → irade beyanı yok. Diğer görüş: R bunu öngörebilirdi → beyan var, iptal edilebilir ama zararı öder (§ 122). İkisi de savunulabilir.

§ 12 — SONDERFÄLLE · § 130 BGB · TEIL 2/2

RELEVANZ ●●○

WIDERRUF · § 130 ABS. 1 S. 2 BGB

Geht der Widerruf **vorher oder gleichzeitig** zu, wird die Erklärung nicht wirksam.

RECHTZEITIG Brief unterwegs → K ruft an: „Vergiss mein Angebot!“ → Brief kommt erst danach.
Angebot nie wirksam.

ZU SPÄT Brief am Dienstag zugegangen → Widerruf am Mittwoch. **Angebot wirksam** und bindend (§ 145).

NOCH ZWEI REGELN

§ 130 Abs. 2: Stirbt der Erklärende nach der Abgabe oder wird er geschäftsunfähig, wird die Erklärung trotzdem wirksam.

Zugang unter Anwesenden: wenn der Erklärende vernünftigerweise davon ausgehen durfte, dass der andere die Erklärung richtig und vollständig verstanden hat.

MERKSATZ

Abgabe ist Sache des Erklärenden. Zugang ist Risiko des Empfängers.

TR Geri alma (Widerruf) beyandan önce ya da aynı anda ulaşırsa beyan hiç geçerli olmaz. Sonra ulaşırsa çok geç – beyan geçerlidir ve bağlayıcıdır.

CHECK

+5 XP

V macht K per Brief ein Angebot. Der Brief liegt seit Montag im Firmenbriefkasten von K. Am Dienstag ruft V an: „Ich widerrufe!“ Ist das Angebot wirksam widerrufen?

LEVEL

4

Der Vertrag

Angebot + Annahme = Vertrag. Klingt einfach – und ist das Lieblingsthema jeder Anfängerklausur. Auch die Probeklausur begann genau hier.

TR Seviye 4: Teklif + kabul = sözleşme. Basit görünüyor ama her başlangıç sınavının favori konusu. Deneme sınavı da tam burada başladı.

4 STATIONEN

90 MIN

55 XP

DU SCHALTEST FREI

- ◇ **Angebot + Annahme** · invitatio, § 150 BGB § 13
- ◇ **Auktion & Co.** · § 156, Automat, § 151 § 14
- ◇ **Muster-Gutachten** · alles zusammen in einem Fall § 15
- ◇ **Mini-Fälle** · 6 Fälle, je 2 Minuten § 16



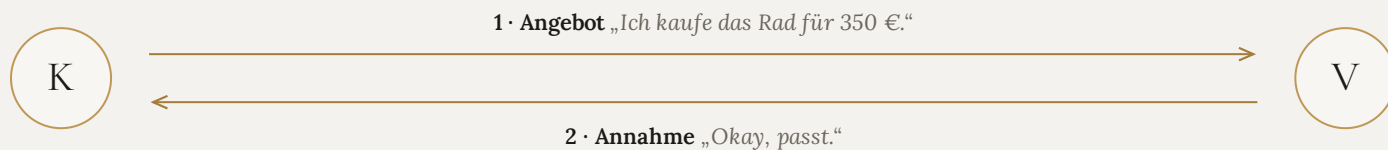
BELOHNUNG

Nach Level 4: 10 Min Pause, +5 XP Level-Bonus. Danach wird geschrieben.



§ 13 — VERTRAGSSCHLUSS · §§ 145 FF. BGB · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●●

Angebot + Annahme = *Vertrag***Angebot § 145**

Eine empfangsbedürftige WE, durch die einem anderen ein Vertragsschluss so angetragen wird, dass das Zustandekommen des Vertrages **nur noch von dessen Zustimmung** abhängt.

Einfach: Der andere muss nur noch „Ja“ sagen.

Muss enthalten (*essentialia negotii*): Parteien · Kaufsache · Preis – und **Rechtsbindungswille**.

Annahme §§ 146 ff.

Eine empfangsbedürftige WE, aus der hervorgeht, dass dem Angebot **uneingeschränkt** zugestimmt wird.

Rechtzeitig? Anwesend: sofort (§ 147 I) · Abwesend: solange man normal mit Antwort rechnen darf (§ 147 II) · Frist gesetzt: bis Fristende (§ 148). Zu spät → Angebot erlischt (§ 146).

TR Teklif: Karşı tarafın sadece „evet“ demesi yetecek kadar net olmalı (taraflar, mal, fiyat). Kabul: Teklife şartsız ve zamanında „evet“.

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE

§ 13 — VERTRAGSSCHLUSS · §§ 145 FF. BGB · TEIL 2/2

RELEVANZ ●●●



KLAUSUR-FALLE NR. 2 · INVITATIO AD OFFERENDUM

Schaufenster, Katalog, Prospekt, Online-Shop, Kleinanzeige = **noch kein Angebot**. Nur eine Einladung, selbst ein Angebot zu machen. Grund: Der Verkäufer hat nur begrenzte Ware und will selbst aussuchen, an wen er verkauft – es fehlt der **Rechtsbindungswille**. Das Angebot macht der Kunde.

Gegenbeispiele: Warenautomat = Angebot an alle („ad incertas personas“) · eBay-Auktion = verbindliches Angebot

TR Vitrin, katalog, online mağaza, ilan = henüz teklif DEĞİL, sadece „teklif vermeye davet“. Teklifi müşteri yapar. Satıcı kime satacağına kendisi karar vermek ister.



KLAUSUR-FALLE NR. 3 · § 150 BGB

„Ja, aber für 300 €“ ist **kein Ja**: Es ist eine Ablehnung + ein **neues Angebot** (§ 150 Abs. 2). Auch eine verspätete Annahme ist ein neues Angebot (§ 150 Abs. 1).

ANGEBOT
V: „Rad für 350 €“



NEUES ANGEBOT
K: „Okay, für 300 €“



ANNAHME
V und K: Handschlag



VERTRAG
über 300 €

TR „Evet, ama 300 €'ya“ bir kabul değildir. Ret + yeni tekliftir. Geç gelen kabul de yeni bir tekliftir – karşı tarafın onu tekrar kabul etmesi gerekir.

MERKSATZ

Frag immer: Wer hat das Angebot gemacht? Oft der Kunde – nicht der Verkäufer.

CHECK

+5 XP

Ein Getränkeautomat am Bahnhof: Angebot oder invitatio ad offerendum? Warum?

TR Her vakada sor: Teklifi kim yaptı? Çoğu zaman müşteri. Otomat ise herkese yapılmış bir tekliftir: Parayı atarak kabul edersin.

§ 14 — SONDERFÄLLE DES VERTRAGSSCHLUSSES · TEIL 1/2

RELEVANZ ●●○

Auktion, Automat & Co.

Rechtsgeschäft

mind. eine WE · die Rechtsfolge tritt ein, weil sie gewollt ist

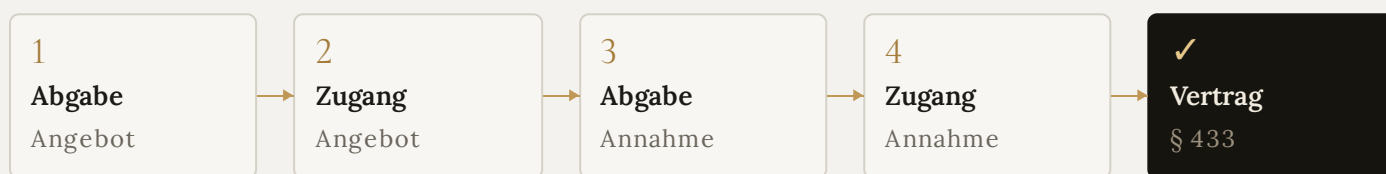
Vertrag

mehrseitiges Rechtsgeschäft aus mind. zwei WE: Angebot + Annahme

rechtsgeschäftsähnliche**Handlung**Rechtsfolge tritt *ohne* Rücksicht auf den Willen ein – z. B. Mahnung

TR Hukuki işlem: istenen bir sonucu doğuran beyan(lar). Sözleşme: en az iki beyan (teklif + kabul). İhtar (Mahnung) gibi işlemlerde sonuç iradeden bağımsız doğar.

DER VERTRAGSSCHLUSS IN 4 SCHRITTEN



Genau diese 4 Schritte hat die Probeklausur abgefragt. Bei jedem Schritt fragst du: Ist er im Sachverhalt erfüllt?

TR Sözleşme 4 adımda kurulur: teklif gönderilir → teklif ulaşır → kabul gönderilir → kabul ulaşır. Her adımı olayda ara.

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE

Wer macht hier das Angebot?

SITUATION	RECHTLICHE EINORDNUNG	MERKE
Schaufenster, Katalog, Website	invitatio ad offerendum	Das Angebot macht der Kunde.
Warenautomat	Angebot an alle („ad incertas personas“)	Annahme: Geld einwerfen. Gilt, solange Ware da ist.
Versteigerung, § 156	Gebot = Angebot · Zuschlag = Annahme	Ein Gebot erlischt durch ein Übergebot.
Internet-Auktion (eBay)	keine Versteigerung i.S.v. § 156 (kein Zuschlag)	Einstellen = verbindliches Angebot; normal mit Angebot + Annahme lösen.
§ 151 BGB	Annahme ohne Erklärung an den Antragenden	Wenn Verkehrssitte oder Verzicht – z. B. Händler schickt die bestellte Ware sofort los.

TR Otomat = herkese yapılmış teklif, parayı atınca kabul edersin. Açık artırmada pey = teklif, ihale (Zuschlag) = kabul. eBay § 156 anlamında açık artırma değildir – normal teklif + kabul ile çözülür.

 **KLAUSUR-FALLE · SCHRITT 4 VERGESSEN**

Viele prüfen das Angebot ganz genau – und vergessen, dass auch die **Annahme zugehen** muss. Brief, E-Mail oder Telefon? Wann kam sie an? War das noch rechtzeitig (§§ 147, 148)?

FALL AUS DER VORLESUNG · DER HEILSTEIN

- Tag 1

K klickt im Online-Shop auf „bestellen“ (50 €) → **Angebot des K** (Website = invitatio). V schreibt: „Leider nicht lieferbar.“ → **keine Annahme**.
- Tag 2

V mailt: „Wieder da! 60 €, Bestätigung bis Ende des Tages.“ → **neues Angebot mit Frist** (§ 148). K antwortet „Ja!“ – die Mail ist um 17 Uhr auf dem Server von V, in der Geschäftszeit. → **rechtzeitig zugegangen**, auch wenn V sie erst am nächsten Tag liest.
- =

Vertrag über 60 € am Tag 2.

 **ANNAHMEFRIST UNTER ABWESENDEN**

§ 147 Abs. 2: Postweg hin + Zeit zum Überlegen + Postweg zurück.

CHECK

+5 XP

Auktion: A bietet 100 €, danach bietet B 120 €. Ist A noch an sein Gebot gebunden?

TR Şifalı taş vakası: 1. gün sitedeki ürün icaba davet, tıklama K'nin teklifi, V reddetti. 2. gün V'nin e-postası süreli yeni bir teklif; K'nin cevabı mesai saatinde ulaştı → 60 €'ya sözleşme kuruldu.

§ 15 — ALLES ZUSAMMEN · TEIL 1/2

+10 XP

Dein erstes *Gutachten*.

TR Renkli etiketler her bölümde aynı 4 adımı gösterir. Sınavda da tam böyle yazacaksın – sadece renkler olmadan.

SACHVERHALT

Studentin S sieht im Schaufenster von Fahrradhändler H ein Rennrad mit dem Schild „390 €“. Sie schreibt H einen Brief: „Ich kaufe das Rennrad aus Ihrem Schaufenster für 390 €.“ Der Postbote wirft den Brief am Dienstag um 11 Uhr in den Briefkasten des H. Am Mittwoch ruft H bei S an und sagt: „Einverstanden!“ Am Freitag will H das Rad doch lieber behalten.

Hat S gegen H einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Rennrads?

TR Olay: S vitrindeki bisiklet için mektupla 390 € teklif ediyor, mektup salı 11'de H'nin kutusuna atılıyor, H çarşamba telefonda „kabul“ diyor. Soru: S bisikletin teslimini isteyebilir mi? Cevap: Evet – vitrin icaba davet, teklif S'nin mektubu, kabul H'nin telefonu.

OBERSATZ

S könnte gegen H einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Rennrads aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB haben.

I. Anspruch entstanden

OBERSATZ

Dafür müsste ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen sein. Ein Vertrag entsteht durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, Angebot und Annahme (§§ 145 ff. BGB).

1. Angebot des H durch das Schaufenster

DEFINITION

Ein Angebot ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, durch die einem anderen ein Vertragsschluss so angetragen wird, dass das Zustandekommen des Vertrages nur noch von dessen Zustimmung abhängt.

SUBSUMTION

Ein Angebot könnte im Ausstellen des Rads im Schaufenster liegen. Nach dem objektiven Empfängerhorizont (§§ 133, 157 BGB) will H sich dadurch aber noch nicht binden: Er hat nur ein Rad und will selbst entscheiden, an wen er verkauft. Es fehlt der Rechtsbindungswille. Die Auslage ist nur eine *invitatio ad offerendum*.

ERGEBNIS

Folglich liegt im Schaufenster kein Angebot des H.

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE

§ 15 — ALLES ZUSAMMEN · TEIL 2/2

+10 XP

2. Angebot der S durch den Brief

SUBSUMTION

Ein Angebot könnte aber im Brief der S liegen. Er enthält alle wesentlichen Vertragsbestandteile: die Parteien (S und H), die Kaufsache (das Rennrad) und den Preis (390 €). H musste nur noch „Ja“ sagen. Unter Abwesenden wird das Angebot erst mit Zugang wirksam (§ 130 Abs. 1 S. 1 BGB).

DEFINITION

Zugegangen ist eine Erklärung, wenn sie so in den Machtbereich des Empfängers gelangt, dass er unter normalen Umständen Kenntnis nehmen kann.

SUBSUMTION

Der Brief lag am Dienstag um 11 Uhr im Briefkasten des H. Mit einer Leerung am selben Tag war zu rechnen.

ERGEBNIS

Somit ist das Angebot am Dienstag zugegangen. Ein wirksames Angebot der S liegt vor.

3. Annahme durch H

DEFINITION

Eine Annahme ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, aus der hervorgeht, dass dem Angebot uneingeschränkt zugestimmt wird.

SUBSUMTION

H sagte am Telefon „Einverstanden!“ und stimmte damit ohne Einschränkung zu. Am Telefon gilt die Erklärung als unter Anwesenden abgegeben (§ 147 Abs. 1 S. 2 BGB); sie ging S zu, als sie sie hörte. Die Antwort am nächsten Tag war rechtzeitig (§ 147 Abs. 2 BGB).

ERGEBNIS

Folglich hat H das Angebot wirksam angenommen. Ein Kaufvertrag ist zustande gekommen; der Anspruch ist entstanden.

II. Anspruch untergegangen oder nicht durchsetzbar?

Dafür gibt der Sachverhalt keine Anhaltspunkte. Dass H das Rad „lieber behalten“ will, ändert am Vertrag nichts.

III. Ergebnis

ERGEBNIS

S hat gegen H einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Rennrads aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB.

DEINE AUFGABE

+10 XP

Gutachten abdecken. In 15 Minuten selbst schreiben. Dann vergleichen: Hast du alle 4 Farben in jedem Punkt?

§ 16 — MINI-FÄLLE · TEIL 1/2

6 × 5 XP

Sechs Fälle, je zwei *Minuten*.

Lesen, das Problem erkennen, in 2–3 Sätzen lösen: Obersatz-Gedanke, Regel, Ergebnis.
Genau so erkennst du in der Klausur die Standardprobleme. Lösungen auf S. 56.

TR Her vakayı oku, sorunu bul, 2–3 cümleyle çöz. Sınavda standart sorunları böyle hızlıca tanırsın. Çözümler sondaki çözüm sayfasında.

1 Der 19-€-Mantel

+5 XP

Im Schaufenster von H hängt ein Mantel mit dem Schild „19 €“ – gemeint waren 190 €. K geht in den Laden und sagt: „Ich nehme den Mantel für 19 €.“ H lehnt ab.

Muss H den Mantel für 19 € verkaufen?

TR Vitrindeki etikette 190 € yerine 19 € yazıyor. K 19 €'ya almak istiyor. H satmak zorunda mı?

2 Die Katalog-Lampe

+5 XP

K bestellt per Brief eine Stehlampe aus dem Katalog des Versandhändlers V. V antwortet nicht, schickt die Lampe aber noch am selben Tag los. Zwei Tage später will K die Lampe nicht mehr.

Ist ein Kaufvertrag zustande gekommen?

TR K katalogdan mektupla lamba sipariş ediyor. V cevap vermeden lambayı gönderiyor. Sözleşme kuruldu mu?

3 Bedenkzeit am Telefon

+5 XP

V ruft K an: „Willst du mein Auto für 8.000 €?“ K sagt: „Ich überlege und melde mich morgen.“ Am nächsten Tag ruft K an: „Ja, ich nehme es!“ V hat es sich inzwischen anders überlegt.

Ist ein Kaufvertrag über 8.000 € zustande gekommen?

TR V telefonda arabasını 8.000 €'ya teklif ediyor. K ertesi gün „evet“ diyor. Sözleşme var mı?

§ 16 — MINI-FÄLLE · TEIL 2/2

6 × 5 XP

4 Der schnelle Widerruf

+5 XP

K schickt V am Montag per Brief ein Angebot: einen Laptop für 600 €. Am Dienstag um 8 Uhr ruft K bei V an: „Vergiss meinen Brief!“ Der Brief kommt erst am Dienstagmittag bei V an.

Ist das Angebot des K wirksam geworden?

TR K mektupla teklif gönderiyor; mektup ulaşmadan önce telefonla geri alıyor. Teklif geçerli oldu mu?

5 Die Glückwunschkarte

+5 XP

Im Büro geht eine Mappe herum. A denkt, es ist eine Glückwunschkarte für eine Kollegin, und unterschreibt, ohne zu lesen. Tatsächlich ist es eine Sammelbestellung für Wein. Hätte A kurz hingeschaut, hätte er es gemerkt.

Hat A nach h.M. eine Willenserklärung abgegeben? Was kann er tun?

TR A tebrik kartı sanıp imzalıyor; aslında şarap siparişi. Hâkim görüşe göre irade beyanı var mı? A ne yapabilir?

6 Was bietest du?

+5 XP

V sagt zu K: „Ich verkaufe vielleicht mein Rennrad. Was würdest du zahlen?“ K: „150 €.“ V: „Deal!“

Wer hat das Angebot gemacht – und ist ein Vertrag zustande gekommen?

TR V „belki satarım, ne verirsin?“ diyor; K „150 €“, V „Anlaştık!“ Teklifi kim yaptı, sözleşme var mı?

🔔 **Auch in der App:** Die 6 Fälle gibt es dort als „Mini-Fälle“ mit sofortiger Auswertung.

FINALE

F

Training & Boss

Jetzt wird geschrieben. Drei Missionen gehen an Claude – du bekommst Punkte und Feedback wie in der echten Klausur. Dann kommt der Boss.

TR Final: Artık yazma zamanı. Üç görev Claude'a gidiyor – gerçek sınavdaki gibi puan ve geri bildirim alacaksın. Sonra Boss geliyor.

6 STATIONEN

115 MIN

220 XP

DU SCHALTEST FREI

◇	Mission 1 · geführtes Gutachten · mit Lückentext	30 XP
◇	Mission 2 · Klausur-Modus · 30 Min, ohne Hilfe	50 XP
◇	Mission 3 · Einzelfragen · wie im Frageteil	36 XP
◇	Fragen-Karten · 24 Karten für den Frageteil	24 XP
◇	App-Drill · eine Runde mit 8 von 10	20 XP
◇	Boss-Test · 20 Fragen, 3 Runden	60 XP

 BELOHNUNG

Nach dem Boss: Der Abend gehört dir. Fotos an Claude schicken nicht vergessen!

☐



CLAUDE-MISSION 1 · GEFÜHRTES GUTACHTEN · 25 MIN

bis +30 XP

Die Vintage-Jacke

Du schreibst das Gutachten **selbst** – der Lückentext ist dein Gelände. Danach schickst du es an Claude und bekommst Punkte und Feedback.

1

Schreiben – direkt auf die nächsten 2 Seiten oder auf Papier

2

Fotografieren – beide Seiten, gut lesbar

3

An Claude senden mit: „Tag 1 · Mission 1“

TR

Bu Gutachten'i kendin yazacaksın – boşluklu metin sana yol gösterir. Bitince fotoğrafını çek ve Claude'a „Tag 1 · Mission 1“ yazarak gönder.

SACHVERHALT

Händlerin H verkauft in ihrem kleinen Online-Shop Vintage-Mode. Dort stellt sie eine Lederjacke (ein Einzelstück) für 120 € ein. Student K schreibt ihr am Montag eine E-Mail: „Ich kaufe die Lederjacke aus Ihrem Shop für 100 €.“ H antwortet am Dienstag: „100 € sind zu wenig. Für 110 € gehört sie Ihnen.“ K schreibt sofort zurück: „Deal!“ Die E-Mail erreicht H während ihrer Geschäftszeiten. Am Mittwoch bietet ein anderer Kunde H 150 €. H will die Jacke deshalb nicht mehr an K geben.

Hat K gegen H einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung der Jacke?

TR Olay: H internette tek bir deri ceketi 120 €'ya koyuyor. K pazartesi „100 €'ya alıyorum“ yazıyor. H salı „100 az, 110 €'ya senin“ diyor. K hemen „Anlaştık!“ yazıyor. Çarşamba başka biri 150 € veriyor, H ceketi vermek istemiyor. Soru: K ceketin teslimini isteyebilir mi?

DEINE SKIZZE · PERSONEN + PFEILE

OBERSATZ

K könnte gegen _____ einen Anspruch auf
_____ aus § _____ BGB haben.

I. Anspruch entstanden

Dafür müsste ein wirksamer _____ zustande
gekommen sein. Ein Vertrag entsteht durch

_____.

CLAUDE-MISSION 1

Die Vintage-Jacke · Seite 2 / 3

1. Angebot der H durch den Online-Shop?

DEFINITION Ein Angebot ist ...**SUBSUMTION** *Tipp: Will H sich binden? Wie viele Jacken hat sie? Darf sie den Käufer aussuchen? §§ 133, 157***ERGEBNIS**

2. Angebot des K durch die E-Mail am Montag

SUBSUMTION *Tipp: Parteien, Sache, Preis? Ist die E-Mail bei H angekommen?***ERGEBNIS**

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE

3. Annahme durch H mit der E-Mail am Dienstag?

DEFINITION Eine Annahme ist ...

SUBSUMTION Tipp: Hat H einfach „Ja“ gesagt? Schau in § 150 Abs. 2.

ERGEBNIS

4. Annahme durch K („Deal!“)

SUBSUMTION Tipp: uneingeschränkt? Zugang bei H?

ERGEBNIS Vertrag über welchen Preis?

II. Anspruch untergegangen? Ändert das 150-€-Angebot etwas?

III. Ergebnis



Fertig? Fotografiere die Seiten und schick sie Claude mit dem Text „**Tag 1 · Mission 1**“. Du bekommst: Punkte (von 12), Feedback zu jedem Schritt und deine XP.



 CLAUDE-MISSION 2 · KLAUSUR-MODUS · 30 MIN

bis +50 XP

Die Biedermeier-Kommode

Jetzt ohne Geländer – wie in der echten Klausur. Claude bewertet dich wie ein Prüfer: Punkte (von 20), Noten-Tendenz und was dir die meisten Punkte kostet.

1

Timer auf 30 Min: 5 Min Skizze,
25 Min schreiben

2

Nur dein Gesetzbuch.
Gutachtenstil + Überschriften.

3

Fotos an Claude: „Tag 1 · Mission
2“

TR Şimdi yardımsız, gerçek sınav gibi. 30 dakika: 5 dakika taslak, 25 dakika yazma. Sadece kanun kitabı. Sonra fotoğrafları Claude'a gönder.

SACHVERHALT

Antiquitätenhändler A schickt seiner Stammkundin K am Montag einen Prospekt. Darin ist eine Biedermeier-Kommode für 800 € abgebildet. K schreibt A noch am selben Tag einen Brief: „Ich kaufe die Biedermeier-Kommode aus Ihrem Prospekt für 800 €. Bitte antworten Sie mir bis Freitag.“ Der Postbote wirft den Brief am Dienstag um 10 Uhr in den Briefkasten des Ladens. A ist bis Donnerstag verreist und sieht seine Post erst am Freitag um 9 Uhr durch. Am Freitag um 18:30 Uhr schreibt A an die private E-Mail-Adresse von K: „Einverstanden!“ K liest die E-Mail am Samstag um 10 Uhr. Inzwischen hat sie eine andere Kommode gekauft und will von A nichts mehr wissen.

Hat A gegen K einen Anspruch auf Zahlung von 800 €?

VERSTÄNDNIS-HILFE · KOSTET 0 XP · NUR WENN DU DEN SACHVERHALT NICHT VERSTEHST – BOX UMDREHEN

A, müştərisi K'ye pazartesi bir broşür göndərtyor; içində 800 €'lık bir komodın var. K aynı gün mektupla „Broşürdəki komodını 800 €'ya alıyorum. Cumaya kadər cavab verin.“ yazıyır. Məktup səh saat 10'da dükkânın posta kutusuna atılıyır. A pərgəmbəyə kadər seyahətə, postasına cəma 9'da bəkiror. Cəma 18:30'da K'nin özəl e-posta adresinə „Kəbul“ yazıyır. K e-postayı cəumartesi 10'da okuyor; bu arada başkə bir komodın almış. Soru: A, K'dən 800 € istəyə bilər mi?

SKIZZE & GLIEDERUNG · 5 MIN

PRÜFER-CHECKLISTE

- › Obersatz mit genauer Norm
- › Überschriften I., 1., 2.
- › Erst definieren, dann subsumieren
- › Jedes Datum und jede Uhrzeit benutzen

JOKER · KOSTET 10 XP · NUR IM NOTFALL

Prospekt? · „bis Freitag“ (§ 148) · Brief
im Laden – A verreist · private E-Mail ·
§ 146 · § 150 Abs. 1

☐ Joker benutzt

Kein Papier gedruckt? Schreib auf normales Papier und lass links $\frac{1}{3}$ frei – wie in der echten Klausur.

KORREKTURRAND · $\frac{1}{3}$ · HIER KORRIGIERT CLAUDE

✎ CLAUDE-MISSION 2 · KLAUSURBOGEN

Blatt 2 / 2 Ende ____:____ Uhr

📷 FOTO → CLAUDE

KORREKTURRAND · ⅓ · HIER KORRIGIERT CLAUDE



Zeit um? Stift weg. Fotografiere Skizze + beide Blätter und schick sie Claude mit „Tag 1 · Mission 2“.
Gib an, ob du den Joker benutzt hast.





CLAUDE - MISSION 3 · EINZELFRAGEN · 15 MIN

bis +36 XP

Der Frageteil – wie in der Klausur

Antworte auf Deutsch, kurz und abstrakt: **Definition + Paragraf**. Ohne Spicken. Claude bewertet jede Antwort mit Klausurpunkten – pro Punkt gibt es 3 XP.



Almanca, kısa ve soyut cevap ver: tanım + paragraf. Bakmadan! Sonra fotoğrafını „Tag 1 · Mission 3“ yazarak Claude'a gönder.

- 1 Was ist Recht aus rechtswissenschaftlicher Sicht? 1 Punkt

- 2 Wodurch unterscheiden sich Privatrecht und öffentliches Recht? 2 Punkte

- 3 Nennen Sie die vier klassischen Auslegungsmethoden. 2 Punkte

- 4 Was ist eine Willenserklärung und aus welchen Elementen besteht sie? 3 Punkte

- 5 Was ist eine invitatio ad offerendum? Nennen Sie ein Beispiel. 2 Punkte

- 6 Wann wird eine empfangsbedürftige Willenserklärung unter Abwesenden wirksam? 2 Punkte



Fertig? Foto an Claude mit „Tag 1 · Mission 3“. Zurück kommen: Punkte pro Frage (von 12), die Musterantwort und deine XP.



Dein *Frage*teil-Arsenal.

So geht's: Rechte Seite abdecken · Frage laut beantworten · aufdecken · gewusst? Kästchen abhaken. Wiederholen an Tag 3 und Tag 6 – so landet alles im Langzeitgedächtnis.

TR Sağ tarafı elinle kapat, soruyu sesli cevapla, sonra aç. Bildiysen kutuyu işaretle. 3. ve 6. günde tekrar et.

1	Was ist Recht (rechtswissenschaftlich)?	Nach dem Positivismus die Summe aller geltenden Rechtsnormen – geschrieben (Gesetze) und ungeschrieben (Gewohnheitsrecht). TR · Yürürlükteki tüm yazılı ve yazısız kuralların toplamı.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
2	Privatrecht vs. öffentliches Recht?	Privatrecht: Gleichordnung (Bürger – Bürger), typisch Vertrag. Öffentliches Recht: Über- / Unterordnung (Staat – Bürger), typisch Verwaltungsakt. TR · Özel hukuk eşitler arası; kamu hukukunda devlet üstte.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
3	Gesetz im formellen vs. materiellen Sinn?	Formell: vom Parlament im Gesetzgebungsverfahren erlassen. Materiell: jede generell-abstrakte Rechtsnorm (auch Verordnung, Satzung). TR · Şekli kanun = meclisten çıkan; maddi kanun = genel ve soyut her kural.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
4	Die 5 Bücher des BGB?	Allgemeiner Teil (§§ 1–240), Schuldrecht (§§ 241–853), Sachenrecht (§§ 854–1296), Familienrecht (§§ 1297–1921), Erbrecht (§§ 1922–2385). TR · Genel hükümler, borçlar, eşya, aile, miras.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
5	Regelungstechnik des BGB?	„Vor die Klammer ziehen“: Allgemeine Regeln stehen vorne und gelten auch für spezielle. Lex specialis: Das spezielle Gesetz verdrängt das allgemeine. TR · Genel kurallar başta; özel kural genelin önüne geçer.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
6	EU-Verordnung vs. EU-Richtlinie?	Verordnung gilt unmittelbar (Art. 288 Abs. 2 AEUV). Richtlinie muss in nationales Recht umgesetzt werden (Art. 288 Abs. 3 AEUV). TR · AB tüzüğü doğrudan geçerli; yönerge iç hukuka aktarılmalı.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
7	Was ist Subsumtion?	Die Unterordnung eines Sachverhalts unter einen Rechtssatz: Prüfen, ob die Tatbestandsmerkmale erfüllt sind und die Rechtsfolge eintritt. TR · Olayı kuralın şartlarına tek tek uygulamak.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
8	Die 4 Auslegungsmethoden?	Grammatikalisch (Wortlaut), systematisch (Zusammenhang), teleologisch (Sinn und Zweck), historisch (Wille des Gesetzgebers – nur unterstützend). TR · Lafzi, sistematik, amaçsal, tarihsel (sadece destekleyici) yorum.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6



9 Voraussetzungen einer Analogie?	① Planwidrige Regelungslücke ② vergleichbare Interessenlage. TR · Plana aykırı kanun boşluğu + benzer menfaat durumu.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
10 Was ist ein Anspruch?	Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (§ 194 Abs. 1 BGB). TR · Birinden bir şey yapmasını veya yapmamasını isteme hakkı.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
11 Aufbau einer Anspruchsprüfung?	I. Anspruch entstanden · II. Anspruch untergegangen · III. Anspruch durchsetzbar. TR · Doğdu mu? Sona erdi mi? İleri sürülebilir mi?	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
12 Was ist eine Willenserklärung?	Die Äußerung eines Willens, der auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist. Sie ist Ausdruck der Privatautonomie. TR · Hukuki sonuç doğurmaya yönelik iradenin açıklanması.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
13 Elemente der Willenserklärung?	Objektiv: Erklärung (ausdrücklich oder konkludent). Subjektiv: Handlungswille, Erklärungsbewusstsein, Geschäftswille. TR · Dış unsur: beyan. İç: hareket iradesi, beyan bilinci, işlem iradesi.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
14 Fehlendes Erklärungsbewusstsein – Folge?	H.M. (Erklärungstheorie): WE liegt vor, wenn der Erklärende es bei Sorgfalt hätte erkennen können; sie ist anfechtbar. Willentheorie: keine WE. TR · Hâkim görüş: beyan var, ama iptal edilebilir.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
15 Wie wird eine WE ausgelegt?	§§ 133, 157 BGB: nach dem objektiven Empfängerhorizont mit Rücksicht auf die Verkehrssitte – so, wie ein objektiver Empfänger sie verstehen durfte. TR · Makul bir alıcı beyanı nasıl anlardı?	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
16 Wann wird eine empfangsbedürftige WE wirksam?	Mit Abgabe und Zugang (§ 130 Abs. 1 S. 1 BGB). Nicht empfangsbedürftige WE (z. B. Testament): schon mit Abgabe. TR · Gönderilmeli ve varmalı; vasiyet için gönderme yeter.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6



17 Definition Zugang?	Wenn die Erklärung so in den Machtbereich des Empfängers gelangt, dass unter normalen Umständen mit seiner Kenntnisnahme zu rechnen ist. TR · Hâkimiyet alanına girmesi + normalde okunabilir olması.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
18 Definition Abgabe?	Die willentliche Entäußerung der Erklärung in den Rechtsverkehr. TR · Beyanı bilerek yola çıkarmak.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
19 Wie kommt ein Vertrag zustande?	Durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen: Angebot und Annahme (§§ 145 ff. BGB). TR · İcap (teklif) + kabul.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
20 Definition Angebot?	Empfangsbedürftige WE, durch die einem anderen ein Vertragsschluss so angetragen wird, dass das Zustandekommen nur noch von dessen Zustimmung abhängt. Enthält die essentialia negotii. TR · Karşı tarafın sadece „evet“ demesi yetmeli.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
21 Definition Annahme?	Empfangsbedürftige WE, aus der hervorgeht, dass dem Angebot uneingeschränkt zugestimmt wird. TR · Teklife şartsız „evet“.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
22 Was ist eine invitatio ad offerendum?	Aufforderung, selbst ein Angebot abzugeben – ohne Rechtsbindungswillen. Z. B. Schaufenster, Katalog, Website. TR · İcaba davet: Teklifi müşteri yapar.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
23 Was regelt § 150 BGB?	Abs. 1: Verspätete Annahme = neuer Antrag. Abs. 2: Annahme mit Änderungen = Ablehnung + neuer Antrag. TR · Geç veya değiştirilmiş kabul = yeni teklif.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6
24 Bis wann kann ein Angebot angenommen werden?	Anwesende (auch Telefon): sofort (§ 147 Abs. 1). Abwesende: solange mit Antwort unter regelmäßigen Umständen zu rechnen ist (§ 147 Abs. 2). Mit Frist: bis Fristende (§ 148). TR · Hazırlar arasında hemen; değilse makul süre; süre verildiyse o süre içinde.	☐ T1 ☐ T3 ☐ T6



Gewusst-Zähler heute: ____ / 24 Karten = ____ XP. Karten ohne Haken liest du morgen früh als Erstes.



BOSS-TEST · TAG 1 · 15 MIN · TEIL 1/2

BIS +60 XP

Zeig, was du *kannst*.

TR Önce hepsini cevapla, sonra S. 54'deki çözümlere bak. Hile yok – burada hata yapmak, sınavda hata yapmaktan çok daha iyidir.

RUNDE 1 · MULTIPLE CHOICE · JE 4 XP

1 Wie viel Prozent der Punkte gibt es für die Einzelfragen?

- a 25 %
- b 50 %
- c 75 %

2 Welcher Satz ist ein richtiger Obersatz?

- a „Ein Angebot ist eine empfangsbedürftige WE ...“
- b „V hat gegen K einen Anspruch aus § 433 II.“
- c „V könnte gegen K einen Anspruch auf Zahlung von 50 € aus § 433 Abs. 2 BGB haben.“

3 Ein Online-Shop zeigt eine Jacke für 80 €. Das ist ...

- a eine invitatio ad offerendum
- b ein Angebot nach § 145 BGB
- c eine Annahme

4 B wird bei einer Auktion von einer Wespe gestochen und reißt die Hand hoch.

- a WE, aber anfechtbar
- b WE, voll wirksam
- c keine WE – Handlungswille fehlt

5 Ein Brief wird um 21 Uhr in den Briefkasten eines Büros geworfen. Zugang?

- a sofort um 21 Uhr
- b am nächsten Morgen
- c erst, wenn jemand ihn liest

6 V bietet ein Rad für 500 € an. K sagt: „Ja, für 450 €.“ Was ist das?

- a Ablehnung + neues Angebot (§ 150 II)
- b Vertrag über 450 €
- c Vertrag über 500 €

7 Welche Auslegungsmethode ist nach h.M. nur unterstützend?

- a die systematische
- b die historische
- c die teleologische

8 Die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) ist ...

- a ein Gesetz im formellen Sinn
- b nur ein Gesetz im materiellen Sinn
- c Gewohnheitsrecht

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

FINALE



BOSS-TEST · TAG 1 · 15 MIN · TEIL 2/2

BIS +60 XP

RUNDE 2 · WAHR ODER FALSCH? · JE 2 XP

- | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Das BGB ist seit dem 1.1.1900 in Kraft. | ☐ W ☐ F | 2 | Ein Telefonat gilt als Erklärung unter Anwesenden. | ☐ W ☐ F |
| 3 | Ein Brief geht erst zu, wenn der Empfänger ihn liest. | ☐ W ☐ F | 4 | Ein Angebot muss Parteien, Sache und Preis enthalten. | ☐ W ☐ F |
| 5 | Fehlt der Geschäftswille, liegt keine WE vor. | ☐ W ☐ F | 6 | Das Erbrecht ist das 5. Buch des BGB. | ☐ W ☐ F |
| 7 | Die Uni beauftragt eine Sicherheitsfirma: öffentliches Recht. | ☐ W ☐ F | 8 | Ein Warenautomat ist eine invitatio ad offerendum. | ☐ W ☐ F |

RUNDE 3 · FINDE DIE 3 FEHLER · JE 4 XP

- 1 K hat gegen V einen Anspruch aus § 433 BGB.
- 2 Ein Angebot liegt in der Anzeige des V im Internet, weil dort der Preis steht.
- 3 K hat V angerufen und „Ja“ gesagt. Ein Telefonat ist eine Erklärung unter Abwesenden,
- 4 also musste die Annahme erst nach § 130 BGB zugehen. Folglich ist ein Vertrag zustande gekommen.

Fehler 1 · Zeile __

Fehler 2 · Zeile __

Fehler 3 · Zeile __

___ / 60 XP

45+ XP = Boss besiegt – Medaille auf S. 62 freischalten. Weniger? Die Seiten zu deinen Fehlern morgen früh noch einmal lesen.

✓ — LÖSUNGEN · TEIL 1/2

Hast du's *gewusst*?



Stopp: Erst selbst antworten, dann hier nachsehen. Wer vorher schaut, betrügt nur sein eigenes Gehirn. Die Claude-Missionen haben hier keine Lösung – die bewertet Claude.

TR Yanlış yaptığın her soruda ilgili sayfaya geri dön ve o kısmı tekrar oku. Hatanı aşağıdaki hata defterine yaz.

CHECKS AUF DEN SEITEN · JE 5 XP

§ 2 · S. 9	Null Punkte. Nicht gefragt = Zeitverschwendung (Fehlerbericht: § 122 BGB in der Probeklausur).
§ 3 · S. 11	Alles markiert und Reiter geklebt? Dann 5 XP.
§ 4 · S. 14	Nein. Die StVO ist eine Rechtsverordnung (Exekutive, Art. 80 GG) – also nur ein Gesetz im materiellen Sinn.
§ 5 · S. 16	P · Ö · Ö · P · P · P. Falle: Die Uni schließt mit der Firma einen Dienstvertrag – das ist Privatrecht. Alle 6 richtig = 5 XP.
§ 6 · S. 18	Urteilsstil. Richtig: „K könnte Käufer sein. Dafür müsste zwischen K und V ein Kaufvertrag zustande gekommen sein. ... Folglich ist K Käufer.“
§ 7 · S. 20	Die historische Auslegung.
§ 8 · S. 22	Wer? M · Was? Übergabe + Übereignung des Sofas · Von wem? W · Woraus? § 433 Abs. 1 S. 1 BGB → „M könnte gegen W einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Sofas aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB haben.“
§ 9 · S. 25	Nein – im Schlaf fehlt der Handlungswille.
§ 10 · S. 27	Nach der Erklärungstheorie (h.M.) , wenn A hätte erkennen können, dass Winken als Gebot gilt. A kann anfechten (Erklärungsirrtum), schuldet dann aber ggf. Schadensersatz (§ 122).
§ 11 · S. 29	Am nächsten Morgen (Einwurf nach 18 Uhr). Dass V erst drei Tage später liest, ist egal.
§ 12 · S. 31	Nein. Das Angebot ist seit Montag zugegangen und wirksam. Der Widerruf kam später – zu spät (§ 130 Abs. 1 S. 2).
§ 13 · S. 34	Angebot an alle („ad incertas personas“): Der Automat verkauft an jeden, solange Ware da ist.
§ 14 · S. 36	Nein. Ein Gebot erlischt durch ein Übergebot (§ 156 S. 2).

✓ — LÖSUNGEN · TEIL 2/2

BOSS-TEST · S. 52

Runde 1: 1 b · 2 c · 3 a · 4 c · 5 b · 6 a · 7 b · 8 b**Runde 2:** 1 W · 2 W · 3 F · 4 W · 5 F · 6 W · 7 F · 8 F

Zu 5: WE liegt vor, ist aber anfechtbar. Zu 8:
Automat = Angebot an alle.

Runde 3:

Z. 1 Urteilsstil (Ergebnis zuerst) und ungenaue Norm – richtig: „... könnte ... aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB haben.“

Z. 2 Internet-Anzeige = invitatio, kein Angebot. Das Angebot machte K.

Z. 3–4 Telefon = unter Anwesenden (§ 147 Abs. 1 S. 2).
Bonus: Definitionen fehlen.

DEIN FEHLER-LOG · MORGEN FRÜH ALS ERSTES LESEN

Schreib jede falsche Antwort in einem Satz richtig auf. Fehler, die du aufschreibst, machst du kein zweites Mal.



Mini-Fälle · so hättest du gelöst

TR Her çözüm 3 adımlı: sorun → kural → sonuç. Kendi cevabını karşılaştı. Sorunu doğru buldun mu ve paragrafı yazdın mı?

- 1 **Nein.** Das Schaufenster ist eine **invitatio ad offerendum** – H will sich nicht binden (§§ 133, 157). Das Angebot macht K; H muss es nicht annehmen. Auf den Preisfehler kommt es gar nicht an.
TR · Vitrin icaba davettir; teklifi K yaptı, H reddedebilir.
- 2 **Ja.** Katalog = invitatio, Bestellung = Angebot des K. V nimmt durch Absenden der Lampe an; die Annahme muss K nicht zugehen, weil das nach der Verkehrssitte nicht erwartet wird (§ 151 S. 1).
TR · Mahı göndermek kabuldür (§ 151); sözleşme kuruldu.
- 3 **Nein.** Telefon = unter Anwesenden (§ 147 Abs. 1 S. 2) – Annahme nur **sofort**. Das Angebot erlosch (§ 146). Ks „Ja“ am nächsten Tag ist ein **neues Angebot** (§ 150 Abs. 1), das V nicht annehmen muss.
TR · Telefonda teklif hemen kabul edilmeli; ertesi günkü „evet“ yeni tekliftir.
- 4 **Nein.** Der Widerruf ging V am Dienstag um 8 Uhr zu – vor dem Brief. Deshalb wird das Angebot nicht wirksam (§ 130 Abs. 1 S. 2).
TR · Geri alma mektuptan önce ulaştı; teklif hiç geçerli olmadı.
- 5 **Ja (h.M.).** Das Erklärungsbewusstsein fehlt. Nach der Erklärungstheorie liegt trotzdem eine WE vor, weil A bei Sorgfalt hätte erkennen können, was er unterschreibt. A kann **anfechten** (Erklärungsirrtum, Tag 2) – nach der Willenstheorie gäbe es gar keine WE.
TR · Hâkim görüş; beyan var, A iptal edebilir.
- 6 **K** hat das Angebot gemacht. Vs Frage ist nur eine invitatio („vielleicht“, kein Preis = kein Rechtsbindungswille). Ks „150 €“ ist das Angebot, Vs „Deal!“ die Annahme → **Kaufvertrag über 150 €**.
TR · Teklifi K yaptı, V kabul etti; 150 €'ya sözleşme var.



Zählen: Pro Fall 5 XP, wenn du das Problem erkannt **und** das richtige Ergebnis hast. Fall falsch? Ab in dein Fehler-Log.

🔑 — FÜR TAG 5-8 · JEDEN MORGEN LAUT LESEN

Tag 1 auf einen *Blick*.

Klausur

120 Min · **50 % Fall** (Gutachten) · **50 % Einzelfragen** (je 1-5 P.)

Einzelfrage = Definition + § + 1-2 Sätze

Erst Teil B bis Minute 50, dann Skizze, dann Gutachten

Gutachten

🟡 „A könnte gegen B ... aus § ... haben.“ → 🟦 Definition
→ 🟩 Subsumtion → 🟥 „Folglich ...“

Nie Urteilsstil · Überschriften A. I. 1. a) aa)

Anspruch

Wer will was von wem woraus? (§ 194 Abs. 1)

I. entstanden · II. untergegangen (§ 362, § 142, § 275) · III. durchsetzbar (§ 214, § 320)

§ 433 II Kaufpreis · § 433 I 1 Übergabe + Übereignung · § 985 · § 823 I · § 280 I

Recht & Methode

Recht = Summe aller geltenden Rechtsnormen
(geschrieben + Gewohnheitsrecht)

Privatrecht: Gleichordnung · öffentliches Recht:
Über-/Unterordnung

BGB seit 1900 · 5 Bücher · „vor die Klammer“ · lex specialis

Auslegung: Wortlaut · Systematik · Telos · Historie (nur unterstützend)

Analogie: planwidrige Lücke + vergleichbare Interessenlage

Willenserklärung

Äußerung eines Willens, der auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist

objektiv: Erklärung (ausdrücklich / konkludent) ·
subjektiv: Handlungswille, Erklärungsbewusstsein, Geschäftswille

fehlt HW → keine WE · fehlt EB → h.M. WE, anfechtbar ·
fehlt GW → WE, anfechtbar

Auslegung §§ 133, 157: objektiver Empfängerhorizont

Abgabe & Zugang

Abgabe = willentliche Entäußerung in den Rechtsverkehr

Zugang (§ 130 I 1) = Machtbereich + normale Kenntnisnahme

Anwesend / Telefon: sofort · Brief nach 18 Uhr:
nächster Tag · Firmen-Mail in Geschäftszeit: sofort

Widerruf vorher oder gleichzeitig (§ 130 I 2) · Tod nach Abgabe egal (§ 130 II)

Vertrag

Angebot = WE, auf die der andere nur „Ja“ sagen muss ·
Parteien, Sache, Preis + Rechtsbindungswille

Annahme = uneingeschränkte Zustimmung,
rechtzeitig (§§ 146-148)

invitatio: Schaufenster, Katalog, Website · Automat =
Angebot an alle

§ 150 I verspätet / II geändert = neues Angebot · § 151 · §
156 Zuschlag

5 Klausur-Fallen

① Zugang ≠ Lesen · ② invitatio übersehen · ③ „Ja, aber ...“ = § 150 II · ④ Zugang der Annahme vergessen · ⑤ Urteilsstil

📖 Bu sayfa 5-8. günlerde her sabahki tekrarı: 10 dakika sesli oku. Bilmediğin bir satır varsa ilgili sayfaya dön.

A-Z — GLOSSAR DEUTSCH – TÜRKISCH · 71 BEGRIFFE · TEIL 1/3

Deine *Vokabeln*.

TR Tag 1'in tüm terimleri: Almanca – Türkçe – kısa Almanca açıklama. Sınavda Almanca terimi kullan; Türkçesi sadece anlamak için.

DEUTSCH	TÜRKÇE	KURZ ERKLÄRT
Abgabe	<i>beyanın açıklanması / gönderilmesi</i>	Erklärung bewusst auf den Weg bringen
Analogie	<i>kıyas</i>	Norm auf einen ähnlichen, ungeregelten Fall anwenden
Anfechtung	<i>iptal</i>	WE rückwirkend beseitigen (Tag 2)
Angebot (Antrag)	<i>icap, teklif</i>	WE, auf die der andere nur „Ja“ sagen muss
Annahme	<i>kabul</i>	uneingeschränkte Zustimmung zum Angebot
Annahmefrist	<i>kabul süresi</i>	Zeit, in der angenommen werden kann (§§ 147, 148)
Anspruch	<i>talep hakkı</i>	Recht, ein Tun oder Unterlassen zu verlangen (§ 194)
Anspruchsgegner	<i>talep edilen (borçlu)</i>	von wem etwas verlangt wird
Anspruchsgrundlage	<i>talep dayanağı</i>	Norm, aus der der Anspruch folgt
Anspruchsteller	<i>talep eden (alacaklı)</i>	wer etwas verlangt
Anwesende / Abwesende	<i>hazır olanlar / olmayanlar</i>	direkter Dialog (auch Telefon) / Brief, E-Mail
Auslegung	<i>yorum</i>	Inhalt einer Norm oder WE ermitteln
Besitz	<i>zilyetlik</i>	tatsächliche Herrschaft über eine Sache (§ 854)
Definition	<i>tanım</i>	abstrakte Erklärung eines Begriffs
Eigentum	<i>mülkiyet</i>	rechtliche Herrschaft über eine Sache (§ 903)
Einrede	<i>def'i</i>	Gegenrecht, auf das sich der Schuldner berufen muss
Einwendung	<i>itiraz</i>	Gegenrecht: rechtshindernd, -vernichtend, -hemmend
empfangsbedürftig	<i>varması gereken</i>	WE wird erst mit Zugang wirksam
Erfüllung	<i>ifa</i>	Schuldner leistet → Anspruch erlischt (§ 362)
Ergebnis	<i>sonuç</i>	Antwort am Ende jedes Prüfungspunkts
Erklärungsbewusstsein	<i>beyan bilinci</i>	wissen, dass man etwas rechtlich Erhebliches erklärt
essentialia negotii	<i>esashi unsurlar</i>	Parteien, Gegenstand, Preis
Fallfrage	<i>vaka sorusu</i>	die Frage am Ende des Sachverhalts
Geschäftswille	<i>işlem iradesi</i>	genau dieses Geschäft wollen

A–Z — GLOSSAR DEUTSCH – TÜRKISCH · 71 BEGRIFFE · TEIL 2/3

DEUTSCH	TÜRKÇE	KURZ ERKLÄRT
Gesetz (formell / materiell)	<i>şekli / maddi anlamda kanun</i>	Parlamentsgesetz / jede generell-abstrakte Norm
Gewaltenteilung	<i>kuvvetler ayrılığı</i>	Legislative, Exekutive, Judikative
Gewohnheitsrecht	<i>örf ve âdet hukuku</i>	ungeschriebenes, anerkanntes Recht
Gutachten	<i>hukuki mütalaa, çözüm</i>	schrittweise Lösung des Falls
Gutachtenstil	<i>mütalaa üslubu</i>	Frage → Regel → Fall → Ergebnis
Handlungswille	<i>hareket iradesi</i>	überhaupt handeln wollen
herrschende Meinung (h.M.)	<i>hâkim görüş</i>	Ansicht der meisten Juristen und Gerichte
invitatio ad offerendum	<i>icaba davet</i>	Aufforderung, selbst ein Angebot zu machen
Kaufvertrag	<i>satış sözleşmesi</i>	§ 433 BGB
Kodifikation	<i>kodifikasyon</i>	Rechtsgebiet in einem Gesetz zusammengefasst
konkludent	<i>örtülü, davranışla</i>	durch schlüssiges Verhalten (z. B. Nicken)
Legaldefinition	<i>kanuni tanım</i>	Definition im Gesetz selbst, z. B. § 194
lex specialis	<i>özel kuralın önceliği</i>	spezielles Gesetz verdrängt allgemeines
Machtbereich	<i>hâkimiyet alanı</i>	Briefkasten, Mail-Server des Empfängers
Meinungsstreit	<i>görüş ayrılığı</i>	Juristen vertreten verschiedene Ansichten
Mindermeinung	<i>azınlık görüşü</i>	Ansicht weniger Juristen
Norm	<i>hukuk kuralı</i>	Rechtssatz, z. B. ein Paragraph
Normhierarchie	<i>normlar hiyerarşisi</i>	GG > Gesetz > Verordnung > Satzung
Obersatz	<i>giriş cümlesi</i>	„A könnte gegen B ... haben.“
objektiver Empfängerhorizont	<i>makul ahcının anlayışı</i>	Maßstab der Auslegung (§§ 133, 157)
öffentliches Recht	<i>kamu hukuku</i>	Staat und Bürger: Über- / Unterordnung
Privatautonomie	<i>irade özerkliği</i>	Freiheit, Verträge nach eigenem Willen zu schließen
Privatrecht	<i>özel hukuk</i>	Bürger und Bürger: Gleichordnung
Rechtsbindungswille	<i>hukuken bağlanma iradesi</i>	Wille, sich rechtlich zu verpflichten

A–Z — GLOSSAR DEUTSCH – TÜRKISCH · 71 BEGRIFFE · TEIL 3/3

DEUTSCH	TÜRKÇE	KURZ ERKLÄRT
Rechtsfolge	<i>hukuki sonuç</i>	„Dann“-Teil einer Norm
Rechtsgeschäft	<i>hukuki işlem</i>	mind. eine WE, Rechtsfolge ist gewollt
Rechtsverordnung	<i>yönetmelik</i>	Rechtsnorm der Exekutive (z. B. StVO)
Richtlinie (EU)	<i>AB yönergesi</i>	muss in deutsches Recht umgesetzt werden
Sache	<i>eşya</i>	körperlicher Gegenstand (§ 90)
Sachverhalt	<i>olay</i>	die Geschichte in der Klausur
Satzung	<i>kurum tüzüğü</i>	Recht einer Körperschaft, z. B. der Uni
Subsumtion	<i>olayı kurala uygulama</i>	prüfen, ob die Tatbestandsmerkmale erfüllt sind
Tatbestand	<i>kuralın şartları</i>	„Wenn“-Teil einer Norm
Tatbestandsmerkmal (TBM)	<i>unsur, şart</i>	einzelne Voraussetzung einer Norm
Übereignung	<i>mülkiyetin devri</i>	Eigentum verschaffen (§ 929)
Übergabe	<i>teslim</i>	Besitz verschaffen
Urteilsstil	<i>karar üslubu</i>	Ergebnis zuerst – im Gutachten falsch
Verjährung	<i>zamanaşımı</i>	Anspruch nicht mehr durchsetzbar (§ 214)
Verkehrssitte	<i>işlem teamülü</i>	was im Alltag üblich ist
Verordnung (EU)	<i>AB tüzüğü</i>	gilt unmittelbar
Versteigerung / Zuschlag	<i>açık artırma / ihale</i>	§ 156 BGB
Vertrag	<i>sözleşme</i>	zwei übereinstimmende WE
vertretbar	<i>savunulabilir</i>	gut begründet, nicht eindeutig falsch
Verwaltungsakt	<i>idari işlem</i>	einseitige Anordnung einer Behörde
Widerruf	<i>geri alma</i>	§ 130 Abs. 1 S. 2: vorher oder gleichzeitig
Willenserklärung (WE)	<i>irade beyanı</i>	Äußerung eines Willens, der auf eine Rechtsfolge gerichtet ist
Zugang	<i>beyanın ulaşması</i>	Machtbereich + normale Kenntnisnahme

Level *up*. Tag 1 ist geschafft.

DEINE XP HEUTE

Vertrag mit dir (Briefing)	___ / 5
Checks auf den Seiten · 13 × 5	___ / 65
Muster-Gutachten nachgeschrieben	___ / 10
Level-Boni · 4 × 5	___ / 20
Mini-Fälle · 6 × 5	___ / 30
Fragen-Karten	___ / 24
App-Drill · Runde mit 8 / 10	___ / 20
Boss-Test	___ / 60
Claude-Missionen · kommt von Claude	___ / 116
Summe	___ / 350

DEIN RANG

Rechts-Neuling	0-139
Paragrafen-Scout	140-229
Gutachten-Profi	230-299 · ZIEL
Maschine	300-350

STREAK

 T1	 T2	 T3	 T4	 T5	 T6	 T7	 T8
--	--	--	--	--	--	--	--

TAGESABSCHLUSS · TEIL 2/2

MEDAILLEN · TAG 1

 Vertrag geschlossen Briefing unterschrieben ☐ freigeschaltet	 Prüfer-Code § 2 Check richtig ☐ freigeschaltet	 Gesetz getunt Gesetzbuch markiert ☐ freigeschaltet	 Erster Obersatz § 6 Check richtig ☐ freigeschaltet	 Invitatio-Detektor § 13 + Boss Nr. 3 richtig ☐ freigeschaltet
 Zugangs-Uhr § 11 Check richtig ☐ freigeschaltet	 Schreibfeder Mission 1 an Claude ☐ freigeschaltet	 Klausur-Modus Mission 2 ohne Joker ☐ freigeschaltet	 Kartenmeister mind. 20 / 24 Karten ☐ freigeschaltet	 Boss besiegt Boss-Test ≥ 45 XP ☐ freigeschaltet

HEUTE ABEND · AN CLAUDE SENDEN

bis +116 XP

☐ **Mission 1**
Fotos · „Tag 1 · Mission 1“

☐ **Mission 2**
Skizze + 2 Blätter · „Tag 1 · Mission 2“

☐ **Mission 3**
1 Foto · „Tag 1 · Mission 3“

Du bekommst zurück: **Punkte wie in der Klausur**, eine Noten-Tendenz, deine 3 größten Punkte-Killer und deine XP.

TR

Üç görevin fotoğraflarını bu akşam Claude'a gönder. Geri dönüş: sınav puanı, not eğilimi, en çok puan kaybettiren 3 hatan ve XP'lerin.

MORGEN FRÜH · 15 MIN

☐ Karten ohne Haken wiederholen

☐ Laut aufsagen: WE, Angebot, Annahme, Zugang

☐ Claude-Feedback lesen: Was mache ich besser?

MORGEN · TAG 2 · WIRKSAMKEIT

Anfechtung, Minderjährige, Stellvertretung, AGB.
Die Probeklausur endete mit einer Anfechtung – morgen knackst du sie.